

DALIBOR ČEPULO

- **1. Ugarsko-hrvatski sabor** - ugarsko plemstvo se počelo sastajati u drugoj polovici 13. stoljeća, a sredinom 15. se konstituirao sabor
- početkom 17. stoljeća je podijeljen
- Gornji dom - dom velikaša
- Donji dom - dom zastupnika- u njega plemstvo ugarskih županija i građani gradova biraju po dvojicu zastupnika (do 18. stoljeća četvoricu), kojima daju naputke). Sabor imao Mandat traje 3 godine
- od 1442., poslanici (nunciji) slavonskog (rijeđe Hrvatskog) sabora redovito sudjeluju- od 1442. u zasjedanjima sudjeluju i 4 nuncija-imali su poseban status kao neki gosti te su sjedili na istaknutom mjesto odvojenom od ugara te su u raspravi govorili prvi- oni su zastupali zajednički preko protonotara koji je u njihovo ime iznosio pritužbe i traženja te su od Hrvatsko-slavonskog sabora imali obvezne naputke oko stavova i glasovanja, prijedlozi zakona kojima bi se nunciji uspostavili nisu stupali na snagu u Hrvatskoj i Slavoniji, no ako bi i unatoč tome taj Sabor to prihvatio u sadržaju koji se odnosi i na Hrvatsku i Slavoniju mogli su se žaliti kralju te je to bio taj navedeni slučaj 1708:XIII
- Sabor se u spisima nazivao kao Diaeta, Diaeta Regni Hungariae, Diaeta generalis, Conventus Regni generalis, dok se u hrvatskoj historijografiji nazivao Hrvatsko-ugarski ili Zajednički sabor, no ispravnije je reći Ugarsko-hrvatski sabor jer su tamo bili zapravo ugarski staleži s 4 hrvatska nuncija
- taj sabor se najčešće sazivao u Požunu zbog blizine Beča(Požunski sabor)- Sabor je sazivao kralj posebnim pozivnicama (litterae regales), osobno članovima Doma velikaša, općim pozivom ostalima- u pozivnicama je utvrdio mjesto, vrijeme i predmet raspravljanja- 30 dana prije zasjedanja pa do kraja pa do povratka članova Sabora je bilo zabranjeno održavanje sudskih ročišta, kako kralj ne bi tako spriječio dolazak nekih osoba
- zasjedanje je trebalo početi 4. dan od otvaranja, i završiti u roku 15 dana jer niže plemstvo nije moglo podnijeti duže zasjedanje - dolazi do namjernog odugovlačenja velikaša iz taktičkih razloga da rad nastave bez zastupnika županija
- prije početka zasjedanja članovi su trebali dokazati svoje pravo sudjelovanja na Saboru
- dokazivanje prava sudjelovanja članova- saslušanje kraljevih prijedloga u kraljevoj palači- odlazak u domove kojima pripadaju- prijedloge Saboru mogli su podnijeti i kralj i staleži, ali prednost imaju kraljevi prijedlozi- Zasjedanje počinje čitanjem kraljevih prijedloga na zajedničkoj sjednici obaju domova- Prijedlog raspravljan u Domu zastupnika pa u Domu velikaša- ti prijedlozi u domu zastupnika prolazili su kroz svojevršne odbore sastavljene od pojedinaca povezanih regijom ili pol oprediljenjem- na koncu je o prijedlozima odlučivao cjelokupni sastav doma- potom je prijedlog bio upućen u dom velikaša pa je o izglasanom zaključku obavještavao dom zastupnika- ako im zaključci nisu usklađeni, održava se zajednička sjednica u kojoj se odluka donosi većinom od 3 staleža na prema jednom- ako se takva odluka nije mogla donijeti, rješavanje se odgađa za neko buduće zasjedanje
- ako bi prijedlog u oba doma bio prihvaćen u istovjetnom tekstu, tada je bio pročitao još jednom na zajedničkoj sjednici i poslan kralju na sankciju (mogao je odbiti sankciju bez ograničenja, a i izmijeniti prihvaćeni zakon - ponovo se šalje u domove)-sankcija se sastoji od POTPISA AKTA i OVJERI KRALJEVIM PEČATOM
- Nakon toga bi ga kralj promulgirao (proglašavao) i slao u sabor na objavu čitanjem, odnosno u županije, ako sabor nije bio u zasjedanju- nakon odlučivanja o kraljevim prijedlozima raspravljalo se o pritužbama i zahtjevima(gravamina et postulata- preko tog instituta jamčila se ugarska ustavnost) ugarskih, a potom odvojeno od ugarskih protonotar bi čitao i za hrvatsko-slavonske staleže, jedni i drugi se nisu mogli međusobno mješati u tuđa pitanja, ali hrvatsko-slavonski zastupnici su mogli zamoliti kralja da zakon za Ugarsku protegnu na Hrvatsku i Slavoniju

- kada bi se prijedlog kralja ili ugarskih staleža odnosio na naše područje nunciji su ga trebali prihvatiti ili odbiti- -ni kralj ni Ugarsko-hrvatski sabor nisu mogli donijeti zaključak koji se odnosio na Hrvatsku i Slavoniju bez prethodnog izjašnjenja (prihvatiti ili odbiti, s obzirom na dobivene naputke Hrvatsko-slavonskog sabora) hrvatsko-slavonskog izaslanstva
- no kako je 1791:LVIII odlučivanje o financijama preneseno na Ugarsko-hrvatski sabor u tim je pitanjima iz zajedničke nadležnosti sve do 1848. vrijedilo načelo majoriteta

2. ZAVNOH -

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE

- Osnivanje političkih predstavništava naroda odnosno pojedinih područja bilo je uglavnom provedeno prije Drugog zasjedanja AVNOJ-a kroz tijela navedena u Odluci o izgradnji Jugoslavije na federativnom načelu
- Nakon Drugog su zasjedanja pak u federalnim jedinicama navedenim u toj odluci tijekom 1944. konstituirana vrhovna tijela državne vlasti tih jedinica
- U Hrvatskoj je Inicijativni odbor za osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske osnovan 1. ožujka 1943. u Ponorima kraj Korenice, a ZAVNOH je, kao vrhovno političko predstavništvo Hrvatske, osnovan na Prvom zasjedanju u Otočcu 13. i 14. lipnja 1943.- Na tom su zasjedanju doneseni Proglas narodima Hrvatske koji objavljuje osnivanje ZAVNOH-a i njegove ciljeve, Poslovnik o radu NOO-a te Plitvička rezolucija koja govori o povijesti hrvatskog naroda i želji za slobodom, o politici prethodnih režima i potrebi povezivanja oslobođenih i neoslobođenih krajeva, o nužnosti borbe za povratak otetih područja te o ravnopravnosti hrvatskog i srpskog naroda
- Između prvog i Drugog zasjedanja ZAVNOH-a njegov je Izvršni odbor 20. rujna 1943. donio Odluku o priključenju Hrvatskoj Istri, Rijeke, Zadra i ostalih po Italiji anektiranih krajeva- tom su odlukom, temeljem načela o samoodređenju naroda, proglašeni ništavim svi akti koje su predratne jugoslavenske vlade i Pavelić sklopili s Italijom te su navedeni krajevi priključeni „matici zemlji Hrvatskoj, a preko nje i bratskoj zajednici naroda Jugoslavije,” dok je talijanskoj nacionalnoj manjini zajamčena (kulturna) autonomija
- Ta je odluka označila uključivanje hrvatskog naroda u Istri prvi put u povijesti u hrvatski politički korpus te trajno uključivanje drugih hrvatskih područja na jadranskoj obali u hrvatske granice novog sustava vlasti koji se u to vrijeme gradio- Iako odluke ZAVNOH-a u to doba nisu imale državnopravni značaj, ta je odluka, kao i odluka Pazinskog sabora od rujna 1943., imala veliko političko značenje
- Na Drugom je zasjedanju u Plaškom 12. — 15. listopada 1943. u ZAVNOH kooptirano 66 novih članova, među kojima je bio znatan broj članova HSS-a i Samostalne demokratske stranke- Tada je prihvaćen Pravilnik o unutarnjoj organizaciji temeljem kojeg je Plenum birao Izvršni odbor s predsjednikom, trojicom potpredsjednika i 11 članova, dok redovite poslove vodi tajništvo koje su činili tajnik i petorica članova- U stvarnosti je tajništvo dalje djelovalo kao faktična vlada
- Treće zasjedanje ZAVNOH-a održano je. u Topuskom 8. — 9. svibnja 1944., nakon Drugog zasjedanja AVNOJ-a te je i ono imalo povijesni značaj- Na tom se zasjedanju ZAVNOH konstituirao kao nosilac suvereniteta „naroda i države Hrvatske kao ravnopravne federalne jedinice Demokratske Federativne Jugoslavije”
- Takav se položaj Hrvatske temeljio na tri bitna akta
- Prvom Odlukom o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na Drugom zasjedanju AVNOJ-a utvrđeno je da su jugoslavenski narodi kroz borbu protiv okupatora stekli i „pravo na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i ujedinjenje s drugim narodima” te se utvrđuje da ZAVNOH kao „predstavnik državnog i narodnog suvereniteta i kao najviši organ državne vlasti federalne države Hrvatske u sastavu DFJ odobrava konstituiranje DFJ na načelima koje je utvrdilo 2. zasjedanje AVNOJ-a”
- Tom je odlukom konstituirana federalna Hrvatska u sklopu federalne Jugoslavije te naglašena svijest o državnoj posebnosti Hrvatske i važnosti prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje
- Drugom se odlukom ZAVNOH konstituira u „pravi državni sabor Hrvatske” i predstavnika suvereniteta države i naroda Hrvatske kao federalne jedinice u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji- Tom je odlukom Plenum ZAVNOH-a proglašen vrhovnim predstavničkim, zakonodavnim i izvršnim

tijelom Hrvatske- Utvrđeno je i da Plenum između zasjedanja zamjenjuje Predsjedništvo koje je, zajedno s tajništvom, djelovalo i kao vlada

- Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske naglašava jednakopravnost i ravnopravnost građana bez obzira na narodnost, rasu i vjeroispovijest te jamči nacionalna prava nacionalnim manjinama i naglašava da su Hrvati i Srbi u Hrvatskoj politički ravnopravni narodi
- Pri samom se završetku rata u travnju 1945. u Splitu sastalo Predsjedništvo ZAVNOH-a koje je donijelo odluku o osnivanju Narodne vlade Hrvatske koje imenuje Predsjedništvo kojemu Vlada i odgovara
- Vladu je činio predsjednik (Vladimir Bakarić), dva potpredsjednika i 11 članova.
- Od 20. svibnja 1945. Narodna vlada djeluje iz Zagreba, dok Predsjedništvo od tada počinje donositi zakonske akte umjesto dotadašnjih odluka
- Četvrto zasjedanje u Zagrebu 24. — 25. srpnja 1945. ZAVNOH se preimenuje u Narodni sabor Hrvatske čime se željelo naglasiti njegov povijesni kontinuitet

3. Načelo jedinstva vlasti- **vlast u državi je nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši neposredno ili preko skupštine demokratski izabranih predstavnika**

→ prema tome, u ustroju državne vlasti **ne postoje različite vrste (grane) vlasti**, već samo **JEDNA VLAST s različitim FUNKCIJAMA** (zakonodavna, izvršna, sudska), koje obnašaju **različita tijela**

- među tijelima vlasti **nadređeni položaj u odnosu prema drugim tijelima ima SKUPŠTINA** (ujedno obnaša i zakonodavnu funkciju) → ona kao narodno predstavništvo **najbliža narodu** kao nosiocu vlasti

- u političkoj stvarnosti socijalističkih zemalja dolazi do **koncentracije vlasti u izvršnim tijelima** (vladi) zbog toga što su po prirodi operativna tijela za razliku od glomaznih skupština → u **stvarnosti izvršna tijela usmjeravaju skupštinu**

- **koncentracijom vlasti u jednom dijelu državne strukture** (skupštini) bio je **ojačan prijenos partijskih odluka tj. partijsko upravljanje i nadzor cijelog državnog aparata** - odnosno društva → činjenica da dolazi do koncentracije moći u vladi tome dodatno pogoduje

- posljedica primjene načela jedinstva vlasti **negacija autonomnog položaja sudstva** → sudstvo je **shvaćeno kao nešto posebniji dio jedinstvenog sustava vlasti**, a suci kao **posebnija vrsta državnih činovnika**

- imenuje: **općinska i republička skupština** ugl. na 8 godina uz mogućnost reizbora → to rezultira **ovisnošću sudaca o skupštinama**

- pretpostavka za imenovanje sudaca bila je **pripadnost KPJ/SKJ** → po načelu DEMOKRATSKOG CENTRALIZMA to znači da je **sudac dužan provoditi i načelne zaključke donesene u tijelima KPJ**

→ **partijske organizacije osnivale su se i u sudovima** - ideološka dimenzija

→ **sudstvo je bilo subordinirana grana vlasti u funkciji opće politike**

- odstupanje od načela jedinstva vlasti → **savezni Ustavni sud i republički ustavni sudovi, 1963.**
→ **nadziru ustavnost zakona i zakonitosti podzakonskih akata** → **nadzor nad djelovanjem**

skupštine koja donosi zakone (Ustavni sud nije mogao ukinuti zakone pa su stavljeni su izvan snage na kompromisan način)

4. Doktrina sv.krune - sveta kruna je nosilac svih suverenih prava tj. vrhovne vlasti u državi i sve zemljišno vlasništvo u državi dolazi od svete krune te se njoj i vraća, npr. nakon izumrća roda

- kralj je samo privremeni nosilac koji prava krune dobiva krunidbom-prelaze činidbe krunidbe i samo onaj tko je krunjen svetom krunom je legitimni ugarski vladar
- tako je sva zemlja kojom vlada ugarski kralj i Hrvatska i Slavonija pripada ugarskoj kruni, svaki posjednik zemljišta dobivenog od kruneto jest svaki plemić je samo „član“ svete krune (membrum sacrae regni coronae) dok je vladajući sloj tijelo svete krune (totum corpus sacrae regni coronae)
- značila je afirmaciju javnopravnog suvereniteta države nasuprot patrimonijalnom shvaćanju države kao privatnog vlasništva vladara- teorijsko uobličenje 16.st, razvijeni pravni pojam države 19 st.- afirmacija uloge plemstva bez kojeg vladar koji je produžetak svete krune, ne može vladati
- ideja svete krune imala je produžetak u pojmu zemalja svete krune- Kraljevina Ugarska, Hrvatska, Slavonija- pripadale su svetoj kruni i bile od neodvojive- osigurana ideja jedinstvenosti zemlje čak i kada je u stvarnosti i nije bilo- zakivala Hrvatsku i Slavoniju uz Ugarsku, ali joj je bila priznata i posebnost

5. organizacija mletačke vlasti - DRŽAVNO USTROJSTVO

1.DUŽD

-mletačke institucije su nastale u okrilju romansko-bizantske tradicije.

-duždevi su vladali **autokratski i nastojali su svoju funkciju učiniti nasljednom**→MONARHIJA

→ubrzo savjetnici smanjuju ovlasti dužda i to ga svodi na doživotno izabranog prvog službenika

DUŽDov položaj je bio **simboličan** (ceremonije, sjaj), ali realno nije imao neke velike ovlasti- **najviši zapovjednik u vojnim pohodima i imenovanje poglavara mletačke crkve (patrijarh).**

-u ostalim pitanjima djeluje uz suglasnost ili pod nadzorom VELIKOG VIJEĆA ili njegovih tijela

- BIRANJE DUŽDA

-bira se u VELIKOM VIJEĆU, u složenom postupku koji onemogućava nametanje pojedinaca. Dužd je trebao položiti obećanje (promissio) kojim dobrovoljno ograničava svoju vlast.

-on je predsjedao Velikim vijećem, Senatom (**kojem je odgovoran**) i drugim vijećima al njegov glas vrijedi jednako kao od svih drugih članova. Dužd je mogao biti tužen pred sudom, senat ga je mogao svrgnuti

2.VELIKO VIJEĆE

-osnova mletačkog sustava

-nastalo u **12. stoljeću**

-480 članova trgovačke aristokracije grada

Članstvo je kasnije bilo **zatvoreno (*serrate*) 1297.** na članove koji su u njemu posljednje 4 godine, a kasnije, 1323. i nasljedno i stječu ga njihovi sinovi kad navršše 25.

→ono donosi zakone, ima pravo rješavanja svakog predmeta javne prirode, nadzire različita tijela...

→**IZABIRE GOTOVO SVE DRŽAVNE SLUŽBENIKE** kroz kompliciran postupak (zbog spletki)

3.SENAT "VIJEĆE UMOLJENIH"

-**naiprije 60, pa 120 članova** → bira Veliko vijeće između patricija 40+ godina uz mogućnost ponovnog izbora + izvanredni članovi = do 300 članova

→ senat može bolje raspravljati (manje ih je) od velikog vijeća u zajedničkim pitanjima

→uloga **glavnog upravnog tijela** → void operativnu politiku, slične nadležnosti kao i Veliko vijeće

-sastajao se svaki dan, uz obavezno prisustvo senatora

: odlučivao je o ratu i miru, financijama, porezu, plovidbi, trgovini, izboru vojnih časnika, imenovanju veleposlanika, vođenju diplomatskih poslova

→bavio se javnom upravom na cijelom mletačkom području i prekomorskim posjedima (dalm. gradovi)

4.KOLEGIJ

-priprema radi i odluke senata

-**10 članova SIGNORIE i 16 MUDRACA** (mudrace bira ih senat na 6 mjeseci s pravom 2 reizbora i izmjene po trojice članova→kontinuitet djelovanja)

→neka vrsta "vlade"s mudracima, zaduženim za vojne i unutarnje poslove

5.SIGNORIA

-**drugo tijelo izvršne vlasti s protokolarnim funkcijama**

ČINE GA: dužd, 6 njegovih savjetnika (malo vijeće), i 3 pročelnika Vijeća četrdesetorice

6 savjetnika bira Veliko vijeće s popisa kojeg je sačinio senat

-oni otvaraju pisma naslovljena na dužda, sudjeluju u audijencijama i zamjenjuju dužda u predsjedanju izbornim tijelima

6.VIJEĆE ČETRDESETORICE (QUARANTIA)

-40 članova

-sudski organ, sudi civilne i kaznene predmete

7.VIJEĆE DESETORICE

-brine za sigurnost države

-neograničene ovlasti, nadzire sve, čak i Veliko vijeće

-članovi birani na godinu dana, bez mogućnosti reizbora

UPRAVNO-TERITORIJALNA PODJELA MLETAČKE DRŽAVE

DOGADO-područje pod neposrednom vlašću dužda - čine ga otočići koji čine grad+

Stato da Mar (pomorska država)-čine ga mletački posjedi u istri,dalmaciji...svugdje

Stato da Terraferma (zaleđe)-zaleđe venecije-veneto, venezia giulia, istočna lombardija i romagna

6. ug-hrv sabor - ("Diaeta, Diaeta Regni Hungariae, Hrvatsko-ugarski, Zajednički, Požunski sabor (Bratislava)")

- plemstvo se počelo sastajati u drugoj polovici 13. stoljeća, a sredinom 15. se konstituirao sabor

- početkom 17. stoljeća je podijeljen

❖ **Gornji dom** - dom velikaša

❖ **Donji dom** - dom zastupnika (u njega plemstvo ugarskih županija i građani gradova biraju po dvojicu zastupnika (do 18. stoljeća četvoricu), kojima daju naputke).

Mandat traje 3 godine

- od 1442., poslanici (nunciji) slavonskog (rijeđe Hrvatskog) sabora redovito sudjeluju

→ sudjeluju **4 nuncija** (jedan u domu velikaša, dvojica u domu zastupnika i protonotar), oni su imali poseban status, sjedili istaknuto, bili neka vrsta "gosta", na raspravi govorili prvi

- **protonotar je gotovio u njihovo ime**

→ ako bi Ugarsko-hrvatski sabor prihvatio neki zakon kojem bi se nunciji protivili, oni su imali **pravo obratiti se kralju kako bi spriječili sankcioniranje tog zakona** (slučaj članka 1708:XIII)

Sabor je sazivao kralj posebnim **pozivnicama (*litterae regales*)**, **osobno članovima Doma velikaša, općim pozivom ostalima**

- U pozivnicama je utvrdio mjesto, vrijeme i predmet raspravljanja.

→ 30 dana prije zasjedanja pa do kraja je bilo zabranjeno održavanje sudskih ročišta, kako kralj ne bi tako spriječio dolazak nekih osoba.

- zasjedanje je trebalo **početi 4. dan od otvaranja, i završiti u roku 15 dana** jer niže plemstvo nije moglo podnijeti duže zasjedanje - dolazi do namjernog odugovlačenja velikaša!

TIJEK SABORA

dokazivanje prava sudjelovanja članova → saslušanje kraljevih prijedloga u kraljevoj palači → odlazak u domove kojima pripadaju → Zasjedanje počinje čitanjem kraljevih prijedloga na zajedničkoj sjednici obaju domova → Prijedlog raspravljan u Domu zastupnika pa u Domu velikaša → ako im zaključci nisu usklađeni, održava se zajednička sjednica u kojoj se odluka donosi većinom od 3 staleža na prema jednom ----- > ako se takva odluka nije mogla donijeti, rješavanje se odgađa za neko buduće zasjedanje

- ako bi prijedlog u oba doma bio prihvaćen u istovjetnom tekstu, tada je bio pročitao još jednom na zajedničkoj sjednici i poslan kralju na sankciju (mogao je odbiti sankciju, a i izmijeniti prihvaćeni zakon - ponovo se šalje u domove)-sankcija se sastoji od **POTPISA AKTA I OVJERI KRALJEVIM PEČATOM**.
- Nakon toga bi ga kralj **promulgirao** (proglašavao) i slao u sabor na objavu čitanjem, odnosno u županije, ako sabor nije bio u zasjedanju

-ni kralj ni Ugarsko-hrvatski sabor nisu mogli donijeti zaključak koji se odnosio na Hrvatsku i Slavoniju bez **prethodnog izjašnjenja** (prihvatiti ili odbiti, s obzirom na dobivene naputke Hrvatsko-slavonskog sabora) **hrvatsko-slavonskog izaslanstva**.

- Tako se hrvatski izaslanici nisu mogli miješati u ugarska pitanja, međutim mogli su zamoliti kralja da se zakon koji je donesen na prijedlog ugarskih zastupnika protegne i na Hrvatsku i Slavoniju.

-Kako je temeljem zakonskog članka 1791:LVIII odlučivanje o financijama preneseno na Ugarsko-hrvatski sabor, u tim je pitanjima iz zajedničke nadležnosti od tada pa do 1848. vrijedilo načelo majoriteta.

7. hrv.municipalna prava - - *iura municipalia*

- popisao ih je **KUŠEVIĆ**

- ukupnost propisa i običaja koji su uređivali ustroj vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i njihov odnos prema Ugarskoj i habsburškim zemljama

→ taj se naziv nadovezao na *iura regni* (prava Kraljevstva, odnosno "prava, slobodine i običaji Kraljevine"), kao osnova hrvatske državnopravne posebnosti

"*iura municipalia*" je uveden u uporabu **1699.** kao reakcija na pojačano ugarsko osporavanje hrvatske državnopravne posebnosti.

- osporavanje je bilo zasnovano na shvaćanju izraženom u Tripartitu prema kojem se

1. Hrvatskim pravima negira državnopravna priroda
2. Svodi ih se na pravo mjesne samouprave izvedeno iz ugarskog javnog prava

NAJVEĆA MUNICIPALNA PRAVA zajamčena propisima i utvrđena običajima:

- Samostalni izbor vladara u Saboru
- Zakonodavna potvrda
- Samostalno odlučivanje o državnoj vjeri, tj. O vjerskim pitanjima
- Službenom jeziku
- Domovinskoj pripadnosti(*indigenatu*)
- Suradnja bana i sabora
- Samostalni izbor visokih državnih službenika
- Nadređenost sabora županijama
- Pravo na samostalno proglašenje mobilizacije (*inderukcije*)
- Samostalno sudstvo s prizivnim sudom
- Zastupanje Kraljevine na Ugarsko-hrvatskom saboru putem nuncija s pravom veta

- odluke 1791. na Ugarsko-hrvatskom saboru su oslabile značenje municipalnih prava ali je svijest hrvatskog plemstva bila poticaj za njihovo popisivanje.

- Municipalna prava su uporište u borbi za zaštitu hrvatskih državnopravnih i nacionalnih interesa protiv mađara, zadržao se sve do Hrvatsko-ugarske nagodbe kad je zamijenjen pojmom hrvatsko državno pravo.

• **8.zajednički poslovi po hrv-ug nagodbi - zajednički poslovi:**

- javne financije
- gospodarstvo
- obrana
- državljanski poslovi
- pomorska sudbenost

- **9.patrimonijalni tip države** - započela je preko **tributarnog plaćanja poreza** – prikupljaju ga *possesores*, pojedinci predstavljaju puk i obveza prema kralju na osobnu vjernost
- ubiru ga za franačkog vladara
- **dominium** - vlasništvo i pravo samostalnog vladanja i upravljanja nad osobama na zemljištu te pravo uživanja prihoda s tog zemljišta koje je vladar ustupio podložniku
- vladar je izvor sve vlasti i vlasnik sve nepodjeljene zemlje, državom upravlja kao svojim vlasništvom, a drugi državni službenici su kraljevi službenici
- ustupao je **zemljišta** kao **nagradu** za zasluge i za obavljanje vojnih i drugih službi + zajedno sa zemljom ustupao je **pravo vršenja određenih funkcija državne vlasti nad osobama na tom zemljištu → vlastelinstva**
 - vladar uz sebe ima **savjetodavno dvorsko vijeće**
 - **Narodne skupštine** su bile mjesta na kojima je vladar sudio i tamo su proglašavani njegovi zakoni

društveni slojevi → **vladajući i vladani**

- vladajući: **vladar, vladarski službenici, vlastelini**
- **slobodno stanovništvo**: nije podložno nekom drugom, ne vrši vlast-slobodni seljaci, građani u malobrojnim gradovima, svećenstvo
- **osobe podložne vlasti gospodara**- služe (servi i ancillae), gospodar ih je mogao tjelesno kažnjavati ali su imali ograničenu poslovnu sposobnost

10. Istarski i Dalmatinski sabor - Istarski sabor – osnovan temeljem **Veljačkog patenta**

- sjedište u **Poreču**, nakon 1898. u **Puli i Kopru**
- izbori su uređeni po općem obrascu za pokrajinske sabore
- nadležnost, struktura i kurijalni sustav su jednaki kao kod Dalmatinskog sabora
- razlika je u broju članova, kod Istarskog je nešto manji → **3 virilista = krčki + porečko-pulski + tršćansko-koparski biskup**

→ **27 zastupnika** = **5 veleposjednici**, **2 trgovačko-obrtnička komora**, **8 gradovi**, **12 seoske općine** putem posrednih izbora

REFORMA 1907 → veleposjednička kurija dobiva 5 zastupnika, gradovi 14, seoske općine 15

- uvedena je **Opća kurija** koja bira 8 zastupnika → u njoj biraju svi punoljetni muškarci
 - u **Carevinsko vijeće do 1907.** Istarski sabor bira **2 člana**
 - oni su tako birali članove zbog postizanja kvalitetnijeg sustava

- u Istri je bilo preko **2/3 slavenskog**(hr i slovenskog) **stanovništva**, žive na selu, financijski ovisni o talijanskim vjerovnicima
- 1919. je u Istri bilo 36% osoba kojima je talijanski materinji, oni su bili bogatiji, obrazovaniji, čine gradsko stanovništvo i veleposjednički sloj
- zbog toga, zastupnici veleposjednika, trgovačko-obrtničkih komora i gradova gotovo u potpunosti dolaze iz takve (talijanske) etničke skupine, a prisutni su i u kuriji općina
- Hrvati i Slovenci u početku nisu ni imali svoju stranku u Istri, birana je tek nekolicina njih u sabor
- 70-ih godina se osniva **Hrvatsko-slovenska narodna stranka** i **Hrvatsko-slovenski klub zastupnika**, a nakon reforme **1908. je izabrano 18 zastupnika u sabor s hrvatsko-slovenske liste**
- **Talijanska liberlana stranka** je dominantna u Istarskom saboru (podržava očuvanje talijanske hegemonije)
- službeni jezici Istarskog sabora: **talijanski, njemački, od 1888. svi pokrajinski**
- Dalmacija je uvođenjem ustavnosti 1860. temeljem *Zemaljskog reda i izbornog reda za zemaljski sabor Kraljevine Dalmacije* **1861. dobila svoj POKRAJINSKI SABOR** sa sjedištem u Zadru
- djelokrug, sastav, način izbora, slični kao i u drugim austrijskim zemljama
- **glavna pitanja** iz djelokruga sabora: *poljoprivreda, javna izgradnja, nadzor nad općinama i školama, donošenje pokrajinskog proračuna, raspisivanje pokrajinskih prireza i izbor 5 zastupnika u Dom zastupnika Carevinskog vijeća*
- **1907.** je uvedeno **opće i jednako izborno pravo za Carevinsko vijeće za muškarce** - 11 članova je bilo iz Dalmacije

SASTAV DALMATINSKOG SABORA

2 virilna člana: zadarski nadbiskup i pravoslavni episkop

41 ZASTUPNIK: birani prema kurijalnom sustavu na 6 godina

KURIJE - skupine izbornika utvrđene prema profesionalno-socijalnm kriterijima

- ❖ **veleporeznici** (plaćali najmanje 100 fortinti neposrednog poreza) → 10 zastupnika
- ❖ **članovi trgovačko-obrtničkih komora** → 3 zastupnika
- ❖ **pripadnici gradova** → 8 zastupnika
- ❖ **pripadnici seoskih općina** → 20 zastupnika

- 4. kurija - bira se **javno i neposredno** na skupovima birača u *kotarskim središtima* i potom u *skupovima izbornika*

- 1,2,3 kurija – tajni i neposredni, birači u kotaru (kvalificirani poreznim, obrazovnim i prof. cenzusom) biraju jednog izbornika na 500 stanovnika, a potom izbornici biraju zastupnika između sebe

- nastojalo okupiti neovisne, obrazovane, kompetentne osobe u sabor

- žene su bile isključene iz izbora, smatralo ih se ovisnima i podložnim utjecaju, manje obrazovanim

- **sabor nije bio autonoman**, predsjednika mu je birao car, i potvrđivao je poslovnik sabora

- sabor kao svoje izvršno tijelo bira **Zemaljski odbor** koji ima **4 člana** na čelu s predsjednikom sabora.

- **posljedica kurijalnog sustava: gradsko stanovništvo** je činilo većinu u saboru (prve 3 kurije su zapravo građanstvo), a zadnja seoska kurija čini **80% stanovništva**, a u saboru čini manje od polovine zastupnika -- odrazilo i na **pitanje sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom + pitanje službenog jezika** -- građanstvo uglavnom nije podržavalo sjedinjenje jer bi time izgubili zauzete položaje, odgojeni u talijanskom duhu

→ stvorena **autonomaška stranka** → oštro protiv sjedinjenja, na izborima 1861. ostvarila premoć i takav sabor je odbio inicijativu za sjedinjenjem s Banskom Hrvatskom.

→ nasuprot je **Narodna stranka ("aneksionisti")** → zalagala za sjedinjenje, 1905. se sjedinjuje s Dalmatinskom strankom prava u **Hrvatsku stranku** → **od 1870. ustrajnim djelovanjem polako ostvaruje premoć u Saboru**

- **autonomaška stranka snažan utjecaj zadržava u Zadru** – činovnici izvana jer je upravno središte + talijani

- saboru je djelovala i **Srpska stranka** → **sjedinjenje Dalmacije s BiH**, računajući da će ona u budućnosti postati dio Srpske države

- Dalmatinski sabor je posljednju sjednicu održao 1912. – vladarevom odlukom je odgođeno njegovo zasjedanje te više nije sazivan

11. radničko samoupravljanje - , 1950.

- **uvodi društveno vlasništvo** → uvođenje radničkog samoupravljanja vezano je za sukob s INFORBIROOM 1948. (SSSR se razvijao u smjeru birokratske svestlasti države otuđene od radničke klase)

- ❖ **kao alternativna sovjetskom modelu:** radnici su trebali neposredno gospodariti sredstvima za proizvodnju i raspolagati dohotkom koji ostvare, umjesto da to kao do tad čini država kao posrednik
- od 1949. se počinju osnivati **RADNIČKI SAVJETI** u tvornicama, a 1950. je samoupravljanje *institucionalizirano na zakonskoj razini*

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO je odnos među ljudima povodom stvari

→ sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada i prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajedno, ali da NITKO nema nad njima isključiva i potpuna prava

- **RADNE ORGANIZACIJE** imaju pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju → funkcije raspodjele dohotka i upravljanja tj. izbor njihovih članova vrše **radnički savjeti** (SK članovi)
 - ugl. se odluke i na toj razini donose u *organizacijama SK* osnovanim u samim poduzećima prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta
-

12. društveno vlasništvo - **DRUŠTVENO VLASNIŠTVO** je odnos među ljudima povodom stvari

→ sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada i prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajedno, ali da NITKO nema nad njima isključiva i potpuna prava

- **RADNE ORGANIZACIJE** imaju pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju → funkcije raspodjele dohotka i upravljanja tj. izbor njihovih članova vrše **radnički savjeti** (SK članovi)
 - ugl. se odluke i na toj razini donose u *organizacijama SK* osnovanim u samim poduzećima prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta
-

POSLEDICE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA: imovina je **"svačija i ničija"** → neodgovorno poslovanje, neracionalne investicije i potrošnja, neproduktivnost → **gubici!!**

- takav model samoupravljanja trebalo je provesti i u društveni i politički sustav. → **Ustavni zakon 1953.** uvodi samoupravljanje u prosvjetu, kulturu, zdravstvo itd...
- **Ustavi 1963. i 1974. uvode samoupravljanje u gotovo sve pore društva**

13. unifikacija prava –

Najveći problem pri nastanku nove države bili su različiti pravni sustavi, sporovi oko terminologije i pojedinih instituta. Tako je kao jedna od glavnih zadaća nove vlasti bilo ujednačavanje prava.

Vlada je donijela cijeli niz uredbi kojima je ujednačeno pravo i to prvenstvenim protezanjem dijelova srpskog pravnog uređenja.

Vidovdanski ustav je radi bržeg i lakšeg ujednačavanja predvidio preuzimanje tih uredbi automatizmom i protezanje srbijanskih zakona na cijelu zemlju. Također predvidio je jednostavniji zakonodavni postupak izrade jedinstvenih pravih pravila.

Protegnuta je nadležnost državnog savjeta, a zakonom o državnom savjetu i upravnim sudovima osnovani su upravni sudovi u beogradu, celju, sarajevu, zagrebu, dubrovniku i skopju. Pred njima se mogla osporavati zakonitost pojedinih akata upravne vlasti te su građani dobili zaštitu.

Donesen je zakon o uređenju redovnih sudova 1929. kojim je ujednačen sudski ustroj ali on nije zadirao u pravna područja i nadležnost sudova. Osnovan je državni sud za zaštitu države kao posebno odjeljenje kasacijskog suda-najteži politički zločini.

Pravni sustav je funkcionirao kao svojevrsni hibrid u kojem je dio prava bio ujednačen a dio nije.

14. Urbar Marije Terezije - URBARI (KMET → → → → → VLASTELIN)

- **pravni akti kojima su utvrđene obveze kmetova prema vlastelinu**

- donosili su ih vlastelini za svoja vlastelinstva

- pojačana potreba vlastelina za novcem dovodi do pojačane eksploatacije kmetova i oni reaguju putem BUNA, najveća je bila u Zagorju i Podravini, ugušena oružanom intervencijom koju je vodio podban Ivan Rauch.

-to je još više otežalo ubiranje poreza i drugih davanja

-Kraljica donosi **HRVATSKI URBAR 1780. (SLAVONSKI 1756.)**

➔ **kraljica na općenit način uredila urbarijalne odnose i Slavoniji i Hrvatskoj**

➔ temelje se na propisima i običajima

➔ radna tlaka je u centru pažnje kao glavni razlog za bune

- ➔ dispozitivna narav temeljem koje su odredili maksimalna opterećenja seljaka (vlastelini su mogli odrediti manja ali ne i veća)
- ➔ smanjenje eksploatacije
- ➔ uređeni su privatnopravni odnosi državnim propisima, intervencija u društvo

-kraljica je zapravo već 1755. dostavila privremeni urbar Hrvatsko-slavonskom saboru ali oni su se protivili usvajanju tog akta. To je potaklo kraljicu na preuređenje uprave u Banskoj Hrvatskoj

-

15. Država SHS - Neuspjesi Austro-Ugarske na vojnom planu te politička previranja u samoj Monarhiji odrazili su se na slabljenje državne vlasti

- U tim je okolnostima u ljeto 1918. došlo do osnivanja narodnih vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba za Dalmaciju u Splitu, za Hrvatsko primorje i Istru u Sušaku te za slovenska područja Cislajtanijske u Ljubljani, dok je u listopadu osnovano i Narodno vijeće za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu
- To su bile organizacije političkih stranaka u zemljama austrijske polovice te Bosni i Hercegovini, te su narodna vijeća svojim autoritetom postupno preuzimala i rukovodeću ulogu prema tijelima vlasti na svojim područjima
- zemaljsko narodno vijeće nije bilo osnovano u Banskoj Hrvatskoj- vodeća Hrvatsko-srpska koalicija bila je suzdržana prema toj inicijativi
- Narodno vijeće Slovenaca, Srba i Hrvata u Zagrebu kao središnje političko predstavništvo osnovano i bez te skupine na sastanku 5. — 6. listopada 1918. U svojim je aktima Narodno vijeće navelo da se smatra političkim predstavništvom Slovenaca, Hrvata i Srba koji žive u Hrvatskoj i Slavoniji s Rijekom, u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Istri, Trstu, Kranjskoj, Gorici, Štajerskoj, Koruškoj, Bačkoj, Banatu, Baranji, Međimurju i drugim krajevima jugozapadne Ugarske te da mu je temeljni cilj ujedinjenje u neovisnu državu
- Na idućem je sastanku 19. listopada Narodno vijeće, sada uz sudjelovanje Hrvatsko-srpske koalicije, deklaracijom odbilo manifest cara Karla I. o pretvaranju Austrije u saveznu državu i navelo da kao opunomoćeno političko predstavništvo naroda preuzima vođenje narodne politike te traži ujedinjenje „cjelokupnog našega naroda Slovenaca, Hrvata i Srba na čitavom njegovom etnografskom teritoriju”, bez obzira na pokrajinske i državne granice u kojima živi, u „jednu jedinstvenu i potpuno suverenu državu”- tom se izjavom Narodno vijeće zapravo proglasilo vrhovnim predstavničkim tijelom stanovništva navedenog područja
- Put od formiranja Narodnog vijeća kao političkog tijela do njegova državnopravnog karaktera okončan je 29. listopada 1918. odlukama „Hrvatskog državnog sabora” (kako se nazvao dotadašnji Hrvatsko-slavonski sabor) donesenima na poticaj Središnjeg odbora Narodnog vijeća
- Sabor je tada na temelju „prava narodnoga samoodređenja, koje je danas već priznato od svih zaraćenih vlasti” jednostrano proglasio raskid svih državnopravnih odnosa „između kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s jedne strane te kraljevine Ugarske i carevine Austrijske s druge strane”
- Ta je odluka Sabora imala karakter prevrata jer je raskid državnopravnih veza proglašen na protupravan način s obzirom na to da su se Hrvatsko-ugarska nagodba i status Rijeke mogli mijenjati jedino suglasnošću dviju strana, a veza s Austrijom uopće i nije bila u nadležnosti Sabora kao ni ujedinjenje s Dalmacijom
- Sabor je proglasio Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju s Rijekom neovisnom državom prema Austriji i Ugarskoj te njezino pristupanje temeljem „modernog načela narodnosti, a na temelju narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i Srba” u „zajedničku narodnu suverenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba na cijelom etno-grafskom području toga naroda bez obzira na ma koje državne i teritorijalne granice”, s time da buduća ustavotvorna skupština kvalificiranom većinom utvrdi oblik vladavine
- Sabor je prihvatio kao obvezan navedeni proglas Narodnog vijeća od 19. listopada i priznao Narodnom vijeću vrhovnu vlast- prethodni saborski zaključak o stupanju u zajedničku državu na cijelom etnografskom području i bez obzira na državne granice mogao se tumačiti i kao namjera stupanja u širu južnoslavensku državu, kako je to obrazložio i Svetozar Pribićević, a ne kao formiranje države na

području Austro-Ugarske koja bi se potom sa Srbijom i Crnom Gorom ujedinila u južnoslavensku državu- takva se koncepcija razlikovala od zamisli Stjepana Radića koji se zalagao za ujedinjenje u kojem bi se Hrvati postavili kao jednakopravan državnopravni činilac prema srpskoj državi

- Iako ne postoji izričiti akt o osnivanju Države SHS može se uzeti da je spomenutim saborskim proglašenjem odvajanja Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od Ugarske i Austrije te istodobnim priznanjem vrhovne vlasti Narodnog vijeća SHS formalno dovršeno uspostavljanje zajedničke države Slovenaca, Hrvata i Srba na području Austro-Ugarske- time je nastala Država Slovenaca, Hrvata i Srba čiji su organi od tada djelovali, u granicama mogućnosti, na cijelom navedenom području i ujedno pokušavali ishoditi međunarodno priznanje



16. Neovisnost i priznanje RH - 1.2. Proglašenje neovisnosti

- Nakon očigledne propasti mogućnosti uspostave konfederacije i u sinkroniziranom djelovanju s Republikom Slovenijom Sabor RH je 25. lipnja 1991. donio dva akta povijesnog značaja. Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske Hrvatska je proglašena „suverenom i samostalnom državom” koja tim činom proglašenja ujedno pokreće „postupak razdruživanja” od drugih republika i SFRJ-a, kao i postupak za međunarodno priznanje. Donošenje odluke o neovisnosti obrazloženo je „pravom hrvatskog naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na razdruživanje i udruživanje s drugim narodima i državama”, činjenicom da „SFRJ ne djeluje kao ustavno-pravno uređena država, te da se u njoj grubo krše ljudska prava, prava nacionalnih manjina i prava federalnih jedinica” i time što federalno uređenje ne omogućava rješenje krize, a do sporazuma o savezu suverenih država nije došlo. Osnova za korištenje prava na samoodređenje je tako postavljena na grube povrede ljudskih i manjinskih prava i nepridržavanje federalne države vlastitih pravila u odnosu na vlastite jedinice. Takvo je obrazloženje korespondiralo s razlozima koji se u međunarodnom pravu uobičajeno navode kao argument o nemogućnosti da se pravo na samoodređenje, kako ga shvaća međunarodno pravo, ostvaruje unutar vlastite države i time kao opravdanje za odcjepljenje na osnovi prava na samoodređenje. Valja naglasiti da je Ustavna odluka svoj temelj postavila na „pravo naroda na razdruživanje i udruživanje” čija je formulacija očito bila izvedena iz „prava naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na otcjepljenje i udruživanje s drugim narodima” iz Ustava SRH-a. No, obrazloženje za korištenje tog prava dobro korespondira sa sadržajem prava na samoodređenje u međunarodnom pravu (pravo na odcjepljenje se u međunarodnom pravu izričito ne spominje) koje ga prvenstveno vezuje uz ljudska prava odnosno njihovo masovno i sustavno kršenje. Obrazloženje Ustavne odluke je tako na neki način počivalo na dvije osnove --- ustavnopravnoj i međunarodnopravnoj.
- Istovremeno s proglašenjem neovisnosti osnažene su odredbe Ustava o oružanim snagama i međunarodnim odnosima RH. Uz te akte, čiji je sadržaj konstitutivne prirode, donesena je i Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske koja je imala političku prirodu. U Deklaraciji je obrazloženo proglašenje neovisnosti, koje u dobrom dijelu počiva na argumentima pravno-povijesne naravi, te su utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama, uključujući i mogućnost stvaranja konfederacije. Isti je dan donesena i Povelja o pravilna Srba i drugih nacionalnosti u Hrvatskoj kojom je svim nacionalnim manjinama zajamčeno pravo na poštovanje, samoodređivanje i kulturnu autonomiju. Isti je dan i Skupština Republike Slovenije proglasila neovisnost Slovenije, a sutradan su se dvije države međusobno priznale.
- Međutim, proglašenjem neovisnosti nije došlo do trenutnog prekida svih veza sa SFRJ-om, što nije neuobičajeno u procesu nastanka država. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Sabor nije i formalno proglasio, čime je tek. sukladno odredbi same Ustavne odluke, ona formalno stupala na snagu — tim pragmatičkim potezom odgode stupanja na snagu odluke o neovisnosti htjelo se izbjeći zaoštavanje sukoba s JNA-om i međunarodnom zajednicom. No, i takva formalno „nevažna” odluka je u stvarnosti počela proizvoditi faktične i pravne učinke karakteristične za postojanje države. IJ prilog tome govore međunarodna priznanja od strane Slovenije, a zatim i Litve (30. srpnja), na koje je i Hrvatska odgovorila priznanjem tih država, što je čin suverene i neovisne države. I formalno valjano osnaživanje suspendiranih odredbi Ustava RH o oružanim snagama i međunarodnim odnosima koje je odmah provedeno u praksi obilježje je suvereniteta i neovisnog položaja države.
- Ustavna odluka utvrdila je da Hrvatska uz proglašenje neovisnosti pokreće postupak „razdruživanja” koje su Slovenija i Hrvatska već i ranije počele navoditi umjesto „odcjepljenja”. Naime, odcjepljenje je akt kojim se u nekom trenu dio teritorija postojeće države odvaja kao nova država koja tek treba biti

prihvaćena u međunarodnoj zajednici, dok država od koje se ona odvojila zadržava neizmijenjeni međunarodnopravni položaj i nastavlja postojati u smanjenom teritorijalnom opsegu. Međunarodna zajednica je uobičajeno izrazito negativno raspoložena prema narušavanju načela *status quo* i vrlo je nesklona prihvatiti nove države koje su nastale bez sporazuma s državom čiji su prethodno bile dio. Jamstvo prava na samoodređenje i odcjepljenje u ustavnim poredcima SFRJ-a, SRH-a i SR Slovenije davalo je legitimitet iskazanoj volji dviju republika za neovisnošću i bitno olakšalo prihvati tih namjera u međunarodnoj zajednici, ali nije bilo dovoljno za njihovo priznanje. T argumenti iz mišljenja Ustavnog suda SFRJ-a o slovenskim ustavnim amandmanima predstavljali su svojevrsno upozorenje o ograničenosti isključivo ustavnopravne argumentacije pozivanja na takvu osnovu. Zbog toga su dvije zemlje sve više govorile o „razdruživanju” kao procesu u kojem se na miran način razrješavaju prava i obveze s drugim republikama i federacijom i ujedno kao o procesu u kojem nastaju nove države, a nestaje dotad postojeća država. Međutim, „razdruživanje” kao način nastanka novih država, a što je još važnije i nestanka postojećih država, u međunarodnom pravu nije postojao ni tada, a ne postoji ni danas, pa se i proglašenje neovisnosti dviju republika u trenu objave zacijelo prije moglo ocijeniti kao klasično odcjepljenje. No, skorašnje proglašenje neovisnosti Makedonije, a potom i Bosne i Hercegovine, otvorit će posve drugačiju perspektivu i na koncu dovesti do prihvata raspada (dissolution) kao međunarodnopravne osnove nastanka novih i nestanka stare države, po učincima i dijelu razloga komplementarne „razdruživanja”.

- Slovenija je odmah po proglašenju neovisnosti zauzela granične postaje i prijelaze na dotadašnjim vanjskim granicama Jugoslavije, što je bio povod za oružanu intervenciju JNA-a obrazloženu vraćanjem tih postaja pod saveznu nadležnost. Intervencija je završila potpunim neuspjehom, ali je ta eskalacija sukoba izazvala uključivanje Europske ekonomske zajednice s ciljem zaustavljanja nekontroliranog širenja sukoba.
- Europska ekonomska zajednica je pritiskom na upletene strane ishodila prihvaćanje Brijunske deklaracije 7. srpnja 1991., kojom je predviđeno hitno otpočinjanje pregovora o budućnosti Jugoslavije, slovenska kontrola granica uz primjenu saveznih carinskih propisa te dolazak međunarodnih promatrača u Sloveniju, a „možda” i Hrvatsku. Strane su se već i prije te deklaracije suglasile o tromjesečnoj obustavi daljnje implementacije ustavnih odluka o neovisnosti Hrvatske i Slovenije (Brijunska deklaracija takvu obustavu zapravo ne spominje), temeljem čega je Skupština Slovenije donijela odgovarajuću odluku, dok se u Hrvatskoj takva mjera primjenjivala na osnovi prethodnog obećanja predsjednika Tuđmana delegaciji EEZ-a. Dio prethodnog dogovora bio je i izbor hrvatskog člana Predsjedništva SFRJ-a Stjepana Mesića za predsjednika Predsjedništva SFRJ-a, što je i provedeno 1. srpnja 1991. Predsjedništvo SFRJ-a je potom većinom glasova donijelo odluku o povlačenju JNA-a iz Slovenije, iz čega se mogao izvesti zaključak da se Predsjedništvo zapravo odreklo tog dijela vlastita teritorija. Hrvatski član Predsjedništva je jedini glasovao protiv te odluke koja je upućivala na to da se strategija srpskog i armijskog vrha okreće od nasilnog održavanja cjelovite Jugoslavije prema odricanju od Slovenije i dopuštanju njezina odvajanja te „amputaciji” dijela hrvatskog teritorija i uspostavljanju „male Jugoslavije” kao srpske nacionalne države.
- Tromjesečni rok nije donio nikakav pomak prema mirnom rješenju, već je štoviše u Hrvatskoj došlo do značajne eskalacije i zauzimanja novih hrvatskih prostora praćenog izbjeglištvom i etničkim čišćenjem hrvatskog stanovništva. U takvim je okolnostima Sabor RH po isteku tog roka 8. listopada 1991. donio odluku kojom, pozivajući se na referendumsku odluku i akte o proglašenju neovisnosti te protek roka o odgodi primjene Ustavne odluke o neovisnosti, Republika Hrvatska raskida sve državopravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnji SFRJ. U odluci se utvrđuje da SFRJ više ne postoji te da RH ne priznaje pravne akte tijela koja nastupaju u ime federacije, već priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika i nastavlja postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na SFRJ i bivše republike
- Isti je dan donesen niz važnih zakona potrebnih za funkcioniranje Hrvatske kao neovisne države (npr. Zakon o hrvatskom državljanstvu), a dotad važeći savezni zakoni načelno su stavljeni izvan snage.
- Dio hrvatskih ustavnih i međunarodnopravnih stručnjaka smatra da je Hrvatska upravo odlukama od 8. listopada stekla svojstvo neovisne države te daje njima okončan proces razdruživanja započet 25. lipnja, a Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti stupila na snagu i počela proizvoditi pravni učinak. Jednak ili sličan stav u svojim odlukama zastupaju Ustavni sud (2015.) i Vrhovni sud RH (2010.), pa se takav stav primjenjuje u praksi hrvatskih sudova, a njemu u prilog navodi se i mišljenje Arbitražnog povjerenstva o tom datumu kao danu sukcesije SFRJ-a od strane Republike Hrvatske. Međutim, drugi dio stručnjaka zastupa mišljenje da je Hrvatska neovisnost stekla 25. lipnja 1991., kada

je u osnovi imala sve faktične atribucije države, to jest vlast, teritorij i narod te je i postupala kao suverena i neovisna država. Stavovi su tako podijeljeni, a argumenti jedne i druge strane jasno ukazuju na to da je konstituiranje RH bio proces te da bi u raspravi koja nije završena trebalo upotrijebiti ne samo juridičke argumente nego i argumente poredbene i pravnopovijesne prirode

2. MEĐUNARODNO PRIZNANJE REPUBLIKE HRVATSKE

- Ideja o uspostavi neovisne Hrvatske bila je u početku vrlo negativno primljena kod glavnih čimbenika međunarodne politike. Osnova takvog odnosa bila je u općoj nesklonosti međunarodne zajednice prema narušavanju status quo u međunarodnom poretku, u zabrinutosti da način osamostaljenja jugoslavenskih republika ne postane poticaj za nekontrolirani raspad preostatka SSSR-a, u nastojanju pojedinih zemalja da zadrže svoj utjecaj na balkanski prostor, kao i u iracionalnom doživljaju hrvatske državnosti kao neumitno povezane s tamnim dijelom hrvatske prošlosti za vrijeme NDH-a. Premda su Slovenija i Hrvatska računale na promjenu takvog stava, Europska ekonomska zajednica i SAD su kratko pred proglašenje neovisnosti podržali teritorijalni integritet Jugoslavije te izrazili suzdržanost pa i negativan stav prema priznanju novih država. Međutim, miran rasplet krize u Sovjetskom Savezu, uspjeh Hrvatske u oružanoj obrani kao i opre djeljenje za neovisnost u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini usmjerit će Europsku ekonomsku zajednicu prema prihvatu činjenica.
- Europska ekonomska zajednica je već koncem kolovoza 1991. osnovala Mirovnu konferenciju o Jugoslaviji (od 1992. Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji pod zajedničkim pokroviteljstvom EEZ-a i UN-a) s namjerom da medijacijom postigne dogovorno rješenje krize na osnovi priznanja neovisnosti
- država koje bi se povezale u neku vrstu saveza. U sklopu Konferencije osnovano je Arbitražno povjerenstvo radi rješavanja spornih pravnih pitanja. Povjerenstvo je trebalo biti sastavljeno od troje ustavnih stručnjaka koje bi imenovao EEZ i dvoje koje bi jednoglasnom odlukom imenovalo Predsjedništvo SFRJ-a, ali je na koncu svu petoricu imenovao EEZ jer Predsjedništvo SFRJ-a takvu odluku nije donijelo. Povjerenstvo su tako činili predsjednici ustavnih sudova iz Španjolske, Njemačke, Belgije te Italije, a na čelu je bio Robert Badinter, predsjednik francuskog Državnog savjeta po kome je povjerenstvo nazivano 'i Badinterovo povjerenstvo.
- Iz akata o osnivanju Mirovne konferencije jasno je proizlazilo da EEZ Sloveniju i Hrvatsku ne prihvaća kao nove države i da priznanje njihove neovisnosti nije cilj pregovaračkog procesa. Međutim, pregovori nisu davali rezultata, a u njihovu je odvijanju do izražaja dolazila nepopustljivost Srbije, sve agresivnije postupanje JNA-a u Hrvatskoj i sve očitija dezintegracija savezne države. Sve to utjecalo je na promjenu politike Europske ekonomske zajednice prema priznanju novih država kao načinu utjecanja na zaustavljanje sukoba, uz uvjet pojačanih jamstava ljudskih i manjinskih prava. U tom je duhu EEZ 16. prosinca 1991. usvojio Smjernice za priznavanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR-u koje su postavile opće uvjete za priznavanje novih država. Među tim uvjetima bili su pošto'Vanje Povelje UN-a i Helsinške deklaracije (koji napose jamče poštovanje ljudskih prava i nepovredivosti granica), posebna jamstva manjinskih prava, poštovanje međusobnih granica i odricanje od njihove jednostrane promjene, a naglašeno je bilo da EEZ neće priznati entitete nastale kao rezultat agresije. EEZ je ujedno usvojio i Deklaraciju o Jugoslaviji u kojoj je obećao da će 15. siječnja priznati one jugoslavenske republike koje izjave da žele biti neovisne i uz to prihvaćaju obveze iz Smjernica, dodatna jamstva ljudskih i manjinskih prava i opredjeljenje za mirno razrješenje sporova u okviru Konferencije. Svi navedeni uvjeti išli su preko funkcionalnih i vrijednosno neutralnih kriterija koji se u međunarodnom pravu uobičajeno uzimaju kao mjerila za postojanje države: stanovništvo, teritorij i vlast.
- Deklaracijom o Jugoslaviji pozvane su jugoslavenske republike koje žele biti priznate kao neovisne da do 23. prosinca 1991. daju odgovarajuće izjave. Takve su izjave dale Hrvatska, Slovenija, Makedonija i Bosna i Hercegovina i o njima se 11. siječnja 1992. svojim mišljenjima izjasnilo Arbitražno povjerenstvo. Ono je utvrdilo da uvjete za priznanje u potpunosti ispunjavaju Slovenija i Makedonija, dok je kod Hrvatske utvrdilo da Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina ne udovoljava u potpunosti postavljenim uvjetima. Hrvatska se potom obvezala ugraditi tražene dopune u taj Ustavni zakon paze priznanje od strane EEZ-a uslijedilo i na osnovi tog obećanja. Obećanje je ispunjeno u lipnju iste godine s amandmanima o proširenoj lokalnoj autonomiji dijela okupiranih područja („kotareva”) Knin i Glina, jamstvom posebnih prava nacionalnim manjinama s preko 8 % udjela u stanovništvu (to su bili jedino Srbi) i osnivanjem Privremenog suda za ljudska prava čija je tri člana trebao imenovati EEZ, a dva člana RH. Za zahtjev

Bosne i Hercegovine Povjerenstvo je utvrdilo da ne ispunjava uvjet o iskazanoj volji naroda za neovisnošću jer se izjava te Republike o želji za neovisnošću nije temeljila na odlukama skupštine ili provedenog referenduma na koje je upućivao Ustav BiH već na odlukama izvršnih tijela s kojima se nisu složili i članovi Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. Povjerenstvo je stoga uputilo vlasti BiH da raspišu referendum koji bi obuhvatio sve građane BiH bez ikakve razlike i bio proveden uz međunarodni nadzor. Ta će mišljenja Povjerenstva presudno utjecati na zajedničko priznavanje pojedinih republika od strane država članica Europske ekonomske zajednice Hrvatsku, Makedoniju i Sloveniju zajednički je priznalo svih tadašnjih dvanaest država članica EEZ-a 15. siječnja 1992., kada su ih priznale i neke druge zemlje (Mađarska, Švicarska i Poljska i Kanada). U donošenju takve jednoglasne odluke EEZ-a, čije su države članice prethodno bile međusobno podijeljene oko pitanja priznavanja, osobitu je ulogu imao diplomatski pritisak Savezne Republike Njemačke kao i diskretno djelovanje vatikanske diplomacije, a priznanje Hrvatske imalo je i bezuvjetnu podršku Mađarske i Austrije koje tada nisu bile članice Europske ekonomske zajednice. Valja reći da je i prije priznanja od strane država članica EEZ-a Hrvatsku priznalo više zemalja i to najprije Slovenija (26. lipnja) i Litva (30. srpnja), a u prosincu Ukrajina, Latvija, Island, članica Europske ekonomske zajednice Savezna Republika Njemačka (s odgođenim, ali neuvjetovanim učinkom od 15. siječnja 1992.) i Estonija, dok je 13. siječnja 1992. to učinila Sveta Stolica i 14. siječnja San Marino. No, početna priznanja uglavnom su dolazila od novih država koje su, s iznimkom Islanda, i same tražile priznanje pa je tek priznanje od strane država članica Europske ekonomske zajednice predstavljalo stvarnu međunarodnopravnu legitimaciju Hrvatske i širom otvorilo daljnja priznanja od strane drugih država.

- Ubrzo je Hrvatsku priznala i Ruska Federacija 17. veljače 1992., dok je SAD to učinio nešto kasnije kada je 7. travnja 1992. priznao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju. Hrvatska i Makedonija recipročno su se priznale 17. veljače 1992., a Hrvatska i Bosna i Hercegovina 7. travnja 1992. Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija su 22. svibnja 1992. primljene u Ujedinjene narode čime je proces međunarodnog priznanja Hrvatske bio u osnovi okončan jer su je priznali svi glavni međunarodni čimbenici. Hrvatska je u nastavku postupno primana i u druge najvažnije međunarodne organizacije pa je tako 1992. postala članicom Međunarodnog monetarnog fonda, članicom Vijeća Europe postala je 1996., članicom Svjetske trgovinske organizacije 2000., a 2008. je izabrana kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a.
- Nakon što je proces raspada Jugoslavije okončan, zemlje sljednice su nakon dugotrajne nesuglasnosti, prvenstveno zbog stava Savezne Republike Jugoslavije o neprekinutom kontinuitetu sa SFRJ-om, 2001. u Beču sklopile Ugovor o pitanjima sukcesije kao osnovu za podjelu dugova, imovine, kulturnih dobara i drugih prava i obveza bivše države. Hrvatska je taj ugovor ratificirala 2004. i od tada je on osnova za podjelu različitih vrsta imovine, prava i obveza

17. Zahtijevanja naroda - - 25. ožujka 1848. je usvojena u **"Velikoj narodnoj skupštini trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije"** u Zagrebu

→ ta skupština je sazvana kao supstitut Sabora

- bila je sazvana jer je bilo upitno bi li kralj sazvaio takav sabor i bi li konzervativni sabor prihvatio ukidanje kmetstva

- iznose opće ideje revolucionarnih pokreta toga vremena

❖ U UVODU je iskazana **volja za zadržavanjem zajedničkog državnopravnog okvira s Ugarskom nastalog slobodnim združivanjem, uz uvjet međusobne jednakosti!**

→ također, iskazana je **vjernost dinastiji na temelju Pragmatičke sankcije**, tj. povezanosti austrijskih zemalja i zemalja ugarske krune.

→ iskazana je i **potpora (liberalnim) stečevinama bečke revolucije**

❖ Zahtijeivanja sadrže **30 točaka** koji se odnose na

- nacionalno i teritorijalno jedinstvo hrvatskih zemalja
- potvrdu autonomnih prava Hrvatske
- modernu ustavnu osnovu koja podrazumijeva racionalno ustrojstvo vlasti
- jamstva sloboda i prava pojedinca

→ zahtijeivanja se temelje na liberalnom sustavu vrijednosti, s kojima se pokušavaju spojiti institucije tradicionalnog staleškog sustava (ban, Sabor, županije, neka municipalna prava)

NAJVAŽNIJA NAČELA ZAHTIJEVANJA NARODA SU

- 1) teritorijalna cjelovitost
- 2) politička i kulturna samostalnost
- 3) ustavnost
- 4) predstavnička vladavina i odgovornost vlade
- 5) pravna jednakost
- 6) neovisnost sudstva i porotno suđenje
- 7) slobode i prava građana (tisak, govor, udruživanje i sastajanje)

→ to su pretežno liberalne slobode

- napisane su po uzoru na **Želje naroda**, usvojene na prosvjedu u Pešti (12 točaka)

→ delegacija je sažeti oblik Zahtijeivanja uručila kralju, ali je on odbio prihvaćanje tog dokumenta, jer ih "**nije donijelo ustavno tijelo**" (Sabor)

-no, ona su simbolički i stvarni početak napora za uspostavljanje moderne hrvatske nacionalne države

18.jedinstvo vlasti - - korijeni u idejama francuskih prosvjetiteljskih filozofa 18. st.

- ono je karakteristično obilježje **marksističkog shvaćanja države**

- inspirirano je iskustvima **Pariške komune** → jedno od ključnih mjesta Lenjinovih operativnih zamisli o upravljanju države

NAČELO JEDINSTVA VLASTI

- **vlast u državi je nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši neposredno ili preko skupštine demokratski izabranih predstavnika**

→ prema tome, u ustroju državne vlasti **ne postoje različite vrste (grane) vlasti**, već samo **JEDNA VLAST s različitim FUNKCIJAMA** (zakonodavna, izvršna, sudska), koje obnašaju **različita tijela**

- među tijelima vlasti **nadređeni položaj u odnosu prema drugim tijelima ima SKUPŠTINA** (ujedno obnaša i zakonodavnu funkciju) → ona kao narodno predstavništvo **najbliža narodu** kao nosiocu vlasti

- u političkoj stvarnosti socijalističkih zemalja dolazi do **koncentracije vlasti u izvršnim tijelima** (vladi) zbog toga što su po prirodi operativna tijela za razliku od glomaznih skupština → u **stvarnosti izvršna tijela usmjeravaju skupštinu**

- **koncentracijom vlasti u jednom dijelu državne strukture** (skupštini) bio je **ojačan prijenos partijskih odluka tj. partijsko upravljanje i nadzor cijelog državnog aparata** - odnosno društva → činjenica da dolazi do koncentracije moći u vladi tome dodatno pogoduje

- posljedica primjene načela jedinstva vlasti **negacija autonomnog položaja sudstva** → **sudstvo je shvaćeno kao nešto posebniji dio jedinstvenog sustava vlasti, a suci kao posebna vrsta državnih činovnika**

- **imenuje: općinska i republička skupština** ugl. na 8 godina uz mogućnost reizbora → to rezultira **ovisnošću sudaca o skupštinama**

- pretpostavka za imenovanje sudaca bila je **pripadnost KPJ/SKJ** → po načelu DEMOKRATSKOG CENTRALIZMA to znači da je **sudac dužan provoditi i načelne zaključke donesene u tijelima KPJ**

→ **partijske organizacije osnivale su se i u sudovima** - ideološka dimenzija

→ **sudstvo je bilo subordinirana grana vlasti u funkciji opće politike**

- odstupanje od načela jedinstva vlasti → **savezni Ustavni sud i republički ustavni sudovi, 1963.**
→ **nadziru ustavnost zakona i zakonitosti podzakonskih akata** → **nadzor nad djelovanjem skupštine koja donosi zakone** (Ustavni sud nije mogao ukiati zakone pa su stavljani su izvan snage na kompromisan način)

19.arbitražno povjerenstvo i mišljenje - U sklopu Konferencije osnovano je Arbitražno povjerenstvo radi rješavanja spornih pravnih pitanja. Povjerenstvo je trebalo biti sastavljeno od troje ustavnih stručnjaka koje bi imenovao EEZ i dvoje koje bi jednoglasnom odlukom imenovalo Predsjedništvo SFRJ-a, ali je na koncu svu petoricu imenovao EEZ jer Predsjedništvo SFRJ-a takvu odluku nije donijelo. Povjerenstvo su tako činili predsjednici ustavnih sudova iz Španjolske, Njemačke, Belgije te Italije, a na čelu je bio Robert Badinter, predsjednik francuskog Državnog savjeta po kome je povjerenstvo nazivano 'i Badinterovo povjerenstvo.

3. MIŠLJENJA ARBITRAŽNOG POVJERENSTVA

- Pravna dimenzija procesa formiranja novih država i istodobnog raspadanja Jugoslavije najbolje se očituje u mišljenjima Arbitražnog povjerenstva Konferencije o Jugoslaviji. Ta su mišljenja bila od iznimnog značaja za međunarodno priznanje novih država i nestanak postojeće i priznate države, postavila su trajnu osnovu za rješavanje nekih važnih pitanja koja su proizišla iz raspada (utvrđivanje granica i sukcesija) i utjecala su na unutrašnja prava država nastalih raspadom Jugoslavije.

- Arbitražno povjerenstvo je prema vrlo rudimentarnim pravilima o postupanju imalo veliku slobodu u donošenju svojih „rezultata i zaključaka”, pri čemu je bilo utvrđeno da će o sporovima koje strane podnesu na rješavanje odlučivati pravnoobvezujućim odlukama, dok će na pitanja koja postavi predsjedatelj Konferencije davati mišljenja savjetodavnog karaktera. U praksi od Povjerenstva nije zatraženo rješavanje niti jednog spora, već se jedino tražilo donošenje mišljenja i preporuka na koje je Povjerenstvo davalo odgovore u obliku lapidarnih i razmjerno kratkih „mišljenja” koja nisu imala pravnoobvezujuću snagu. Jedina odluka o prethodnom pitanju bila je vezana uz dana mišljenja. Međutim, ugled tijela koje je donijelo mišljenja davalo im je autoritet koji je prelazio njihov savjetodavni značaj, a to je bilo pojačano i punim prihvatom i primjenom tih mišljenja od strane EEZ-a.
- Početak rada Povjerenstva obilježila su pitanja Srbije koja su polazila od Ustava SFRJ-a i koncepta konstitutivnih naroda te prava Srba kao konstitutivnog naroda na Ustavom SFRJ-a zajamčeno pravo na samoodređenje i odcjepljenje. Međutim, odgovori ustavnih stručnjaka u Povjerenstvu puno su se više zasnivali na međunarodnom negoli na ustavnom pravu.
- Već je prvo mišljenje Povjerenstva od 29. studenoga 1991. bilo od iznimnog značaja. Predsjedavajući je na inicijativu Srbije tražio odgovor na pitanje radi li se u proglašenju neovisnosti pojedinih republika o odcjepljenju (secesiji) od države koja nastavlja postojati, kao što smatra Srbija, ili se pak ne radi o odcjepljenju već o dezintegraciji ili raspadu SFRJ-a sa šest republika kao jednakih sljednica od kojih nijedna ne može biti smatrana produžetkom SFRJ-a, kao što smatraju republike koje su proglasile neovisnost. Povjerenstvo je u odgovoru najprije ukazalo na to da međunarodno pravo postojanje države određuje ne kao pravno (pa time ni ustavnopravno), već kao faktično pitanje, da priznanje države ima tek deklaratorno značenje njezina postojanja te da postojanje federalne države pretpostavlja djelotvornu vlast saveznih organa u kojoj su zastupljene sve članice federacije. Povjerenstvo je nadalje utvrdilo da su četiri republike izrazile volju za neovisnošću na narodnim referendumima, a da sastav i funkcioniranje organa federacije više ne odgovaraju kriterijima federalne države koje je ona sama postavila te je iz toga izvelo zaključak da se SFRJ nalazi u procesu raspada (dissolution). Tim je odgovorom Povjerenstvo zaobišlo razmatranje ustavnopravne osnove na koju se pozvala Srbija, a iznimno je značajno da je naglasak u razmatranju stavilo ne samo na pitanje nastanka novih država, već ujedno i na proces nestanka postojeće države. Takvim je pristupom Povjerenstvo otklonilo mogućnost ocjene odvajanja četiriju republika kao njihova odcjepljenja od države prednice koja nastavlja postojati u smanjenom opsegu, a pojedini autori takav pristup tumače kao svojevrсни pomak u međunarodnom pravu. Takvim odgovorom, koji se u osnovi preklapao sa stavovima četiri republike o „razdruživanju” i nestanku SFRJ-a, Povjerenstvo je odredilo i daljnji smjer svojih razmatranja.
- Prvom su mišljenju komplementarna bila mišljenja Povjerenstva od 11. siječnja 1992. s odgovorima na pitanja koja je opet potakla Srbija. U mišljenju broj 2 Povjerenstvo je odgovaralo na pitanje ima li srpski narod u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini pravo na samoodređenje kao jedan od konstitutivnih naroda Jugoslavije. Povjerenstvo je u odgovoru najprije utvrdilo da pravo na samoodređenje i njegove posljedice u međunarodnom pravu nisu jasno uređeni, ali da je ipak jasno da posljedica tog prava ne može biti promjena granica koje su postojale u vrijeme proglašenja neovisnosti. Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo da sve etničke, vjerske i jezične skupine u državi imaju pravo na vlastiti identitet i zaštitu manjinskih prava, da pravo na samoodređenje služi zaštitu ljudskih prava i uključuje pravo pojedinca da slobodno izabere pripadnost nekoj od tih skupina te da ta prava ima i svaki pripadnik srpske manjine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na taj je način Povjerenstvo pravo na samoodređenje opet razmatralo s obzirom na njegova jamstva u međunarodnom pravu, a ne s obzirom na njegovo jamstvo u Ustavu SFRJ-a. Nadalje, pravo na samoodređenje neke posebne skupine u vrijeme proglašenja neovisnosti države Povjerenstvo je razmatralo u kontekstu ljudskih prava pojedinaca kao dijelova te skupine, a ne u kontekstu eventualnog prava na odcjepljenje takve etnonacionalne skupine od novoproglašene države. Takvo je mišljenje zapravo posredno delegitimiralo samoproglasheno pravo na odcjepljenje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posljedično su time delegitimirane i na tom temelju proglašene Republika Srpska Krajina i Republika Srpska. Tim je mišljenjem utvrđeno da pravo na samoodređenje (srpskog) naroda kao etnonacionalne skupine ne može biti osnova za promjenu granica navedenih država. Valja primijetiti da tim mišljenjem Povjerenstvo nije negiralo niti je moglo negirati jamstvo prava naroda na samoodređenje i odcjepljenje zajamčeno u ustavnim poredcima SFRJ-a i SRH-a, ali je ono bilo komplementarno s jednim od tumačenja tog prava. Prava na samoodređenje Badinterova povjerenstva svakako je u potpunom raskoraku s tumačenjem prava na samoodređenje u jugoslavenskim ustavima kao prava na samoodređenje (konstitutivnih)

naroda kao etnonacionalnih zajednica (Crnogoraca, Hrvata, Makedonaca, Slovenaca, Srba), na čemu je inzistirala srpska strana. Upravo obrnuto, ono je komplementarno tumačenju tog prava Kao prava na samoodređenje nacije shvaćene kao politički organizirane, a ne etnonacionalne zajednice, to jest kao prava na samoodređenje cjelokupnog stanovništva pojedine republike (demos), a ne kao prava pojedinih etnonacionalnih zajednica u njezinu sastavu. Takvo tumačenje o pravu na odvajanje (a ne odcjepljenje) republika kao političkih nacija zastupale su republike koje su proglasile neovisnost.

- Sukladno tome Povjerenstvo je u mišljenju broj 3, objavljenom isti dan kad i prethodno mišljenje, dalo i odgovor na pitanje Srbije odgovaraju li međurepubličke (unutarnje) granice između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije kriterijima za međunarodne granice. Povjerenstvo je u odgovoru pošlo od toga da se SFRJ nalazi u procesu raspada (mišljenje broj 1) i da se po okončanju tog procesa prethodne granice između republika trebaju smatrati međunarodnim granicama s obzirom na načela međunarodnog prava status quo i uti possidetis iuris te da se te granice ne mogu mijenjati jednostrano već jedino sporazumno, a da promjena granica silom ne proizvodi nikakve pravne posljedice. Povjerenstvo je ujedno utvrdilo da i zatečene vanjske (međunarodne) granice tih republika ostaju nepromijenjene kao dio međunarodnog pravnog poretka. To je mišljenje bilo u skladu s prethodnim mišljenjem da pravo na samoodređenje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ne obuhvaća pravo te etnonacionalne skupine na izdvajanje iz republike koja je proglasila neovisnost, a time ipso facto ni njihovo pravo na posljedičnu promjenu granica te nove države. Dodatna napomena Povjerenstva da se granice ne mogu mijenjati jednostrano i da promjena granica silom ne proizvodi pravne učinke bila je očita reakcija na stanje na terenu i poruka pobunjenim Srbima i Srbiji da promjene granica oružanim putem neće biti priznate.
- Uz formuliranje načela o nepromjenjivosti granica republika vrlo je značajno bilo i postavljanje kriterija iz međunarodnog prava uti possidetis iuris kao načelne osnove razgraničenja. To načelo znači da kod nastanka novih država crta razgraničenja kakva je unutar države prethodnice bila na snazi na dan sukcesije države postaje međunarodna granica i to je načelo potpuno prihvaćeno u praksi razgraničenja između bivših republika. Ipak, različita tumačenja činjeničnog stanja u konkretnim slučajevima omogućuju različite zaključke u primjeni tog kriterija u praksi, što je osnova većine graničnih sporova između bivših republika koji još nisu riješeni.
- Istim su datumom (11. siječnja 1992.) bila datirana i mišljenja broj 4, 5, 6 i 7 koja su se odnosila na priznanje republika i koja smo već prikazali.
- Mišljenja objavljena 4. srpnja 1992., to jest nakon međunarodnih priznanja bivših republika i ulaska triju od njih u UN te proglašenja Savezne Republike Jugoslavije, utvrdila su status država nastalih nakon raspada Jugoslavije. Na pitanje predsjedavajućeg je li proces raspada SFRJ-a završen Povjerenstvo se u mišljenju br. 8. pozvalo na mišljenje broj 1. te utvrdilo da je postojanje tederacije postalo upitno nakon što je neovisnost proglasila većina njezinih članica koje ujedno obuhvaćaju većinu teritorija i stanovništva. Povjerenstvo je utvrdilo da je nakon mišljenja br. 1 proveden referendum o neovisnosti u Bosni i Hercegovini, proglašena nova država Savezna Republika Jugoslavija, da se većina novih država međusobno priznala te da više ne postoji nijedan savezni organ, već su teritorij i stanovništvo bivše federacije pod suverenom vlašću novih država od kojih su tri široko međunarodno priznate. Povjerenstvo je također navelo da rezolucije UN-a govore o „bivšoj SFRJ” i da je UN odbio zahtjev SRJ-a za njegovo automatsko preuzimanje članstva SFRJ-a. Iz svih tih razloga Povjerenstvo je zaključilo da je proces raspada SFRJ-a naveden u mišljenju br. 1 od 29. studenoga 1991. završen i da SFRJ više ne postoji.
- Nadalje, u mišljenju broj 10 od istog datuma Povjerenstvo je utvrdilo da je Savezna Republika Jugoslavija nova država i nije jedina sljednica SFRJ-a, da kao takva sama po sebi ne uživa priznanje koje je uživao nestali SFRJ te da njezino moguće priznanje od država EEZ-a treba biti zasnovano na uvjetima postavljenima u Smjernicama i Deklaraciji o Jugoslaviji. Međutim, unatoč tako jasno postavljenom mišljenju, SRJ je ipak međunarodno priznat čim su njegove nove vlasti 2000. zatražile priznanje kao nove države pa ta država nije prošla kroz postupak ispitivanja sukladnosti njezina pravnog poretka uvjetima za priznanje EU-a kakve su prošle Hrvatska, Slovenija i Makedonija i među kojima su snažno bile naglašene zaštita ljudskih i manjinskih prava. Na taj je način albanska manjina u SRJ-u ostala u položaju koji je karakterizirala neustavno umanjena autonomija koja se u Ustavu SRJ-a iz 1992. više uopće ni ne spominje.
- Konačno, Povjerenstvo je 16. srpnja 1993. (mišljenje broj 11) utvrdilo vrlo značajno pitanje datuma od kojih se računa sukcesija SFRJ-a od strane novih država. Pri tome je Povjerenstvo ponovilo da se nijedna od novonastalih država ne može smatrati jedinom sljednicom SFRJ-a, a da se sukladno Bečkoj

konvenciji o sukcesiji država danom sukcesije pojedine države smatra onaj dan na koji je ta država zamijenila državu prethodnicu te da su sukladno tome datumi sukcesije

- SFRJ-a različiti za svaku Od novih država sljednica. Tako je Povjerenstvo kao datum sukcesije za Hrvatsku i Sloveniju utvrdilo 8. listopada 1991., kad je istekla tromjesečna odgoda primjene ustavnih odluka o neovisnosti. Za Makedoniju je kao datum sukcesije uzet dan proglašenja novog ustava donesenog na temelju referenduma o neovisnosti (17. studenoga 1991.), za Bosnu i Hercegovinu dan proglašenja rezultata referenduma o neovisnosti (6. ožujka 1992.), a za SRJ dan stupanja na snagu novog ustava (27. travnja 1992.).
- Mišljenja Arbitražnog povjerenstva dugoročno su utjecala na međunarodnopravni položaj bivših republika i njihov međusobni odnos, kao i na njihove unutarnje poretke. Pri tome je od osobitog značaja bilo rješavanje nastanka i nestanka država na način koji je bitno olakšao prihvrat novih država u međunarodnom poretku i ujedno osigurao njihov teritorijalni integritet

20. Carevinsko vijeće - - međutim vojni krugovi i austro-njemački liberali protive se davanju širokih ovlasti pokrajinama, pa pod njihovim pritiskom **26. veljače 1861.** vladar Listopadsku diplomu dopunjava **VELJAČKIM PATENTOM**

→ on predviđa **dvodomno Carevinsko vijeće**

→ **jake instrumente utjecaja cara na njegove poslove**

→ **uži (austrijski) sastav Carevinskog vijeća je trebao osigurati jaču povezanost austrijskih zemalja**

→ **pravo zakonodavne inicijative** Carevinskom vijeću imala je samo **vlada**

- I Ugarski i Hrvatsko-slavonski sabor su **odbili izabrati svoje delegate za Carevinsko vijeće**

→ smatrali su da njegovo propisivanje bez njihovog sudjelovanja predstavlja povredu njihove tradicionalne autonomije, te da su one time pretvorene u pokrajine podložne središnjoj vlasti

- bez obzira na to, Carevinsko vijeće je konstituirano ("krnje"), i sabori austrijskih zemalja (i Dalmatinski i Istarski) su izabrali i poslali svoje delegate na nj

CAREVINSKO VIJEĆE -sastoji se od:

❖ **DOMA VELIKAŠA/ VIRILNI DOM:** nositelji najviših svjetovnih i crkvenih zvanja i odličnici koje je imenovao kralj

❖ **DOMA ZASTUPNIKA:** sabori 15 austrijskih zemalja (dalm i istra) šalju svoje delegate

- djelovalo kao predstavničko i zakonodavno tijelo samo za nasljedne zemlje Monarhije

- Listopadska diploma i Veljački patent su **provizorna ustavna osnova Monarhije koja nije prihvaćena u jednom njenom dijelu**

- vladar i dalje pokušava nagovoriti Ugarski i Hrvatsko-slavonski sabor da promjene mišljenje, ali uzaludno

- takvo "krnje" uređenje ostaje na snazi do Austro-ugarske nagodbe 1867.

➤ **21. Hrvatsko-slavonski sabor 1861. - HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR 1861.**

- U Ugarskoj i Hrvatskoj 1861. političko raspoloženje bilo je obilježeno sviješću o potrebi uređenja pravno-političkog sustava na racionalnoj osnovi te spoznajama izvedenim iz političkog iskustva iz municipalnog razdoblja kao i razdoblja pseudoustavnosti i apsolutizma
- preusmjerenje prema tradicionalnim municipalnim oblicima uređenja te potreba reafirmacije stečevina iz 1848.
- u Hrvatskoj i Slavoniji se u međuvremenu antagonizam prema Ugarskoj premetnuo u simpatije zbog snažnog mađarskog otpora apsolutizmu
- međutim temeljni ugarski zahtjev 1861. bio je vraćanje na snagu zakona Ugarsko-hrvatskog sabora iz 1848. za koje su smatrali da nikada nisu prestali vrijediti
- njima je bila uspostavljena cjelovita ustavnopravna podloga ustavne državnosti i odnosi s dvorom, te ustanovljena potpuna i moderna pravna infrastruktura vlasti
- 1861. u Banskoj Hrvatskoj temeljno pitanje, uz ono o prihvaćanju Listopadske diplome i Veljačkog patenta, bilo je određivanje odnosa s Ugarskom i izgradnja institucija autonomne vlasti
- na ta pitanja su se razvili različiti odgovori koji će doći do izražaja na Saboru 1861. gdje će odraz imati u uobličavanju nacionalnih ideologija i formiranja političkih stranaka
- Hrvatsko-slavonski sabor 1861. sazvao je vladar sa zadaćom da izabere delegate za Carevinsko vijeće
- propisi kojima bi se proveli izbori nisu postojali jer sabor 1848. nije donio izborni zakon a izborni red iz 1848. nije imao pravnu snagu, imao status uredbe u formalnom smislu i vrijedio je samo za te izbore
- zbog toga je napravljen novi izborni red sličan onome iz 1848.- ban je sazvao bansku konferenciju, prevladavali narodnjaci, konferencija predložila izborni red koji je vladar donio u obliku uredbe
- novi Izborni red je počivao na modelu Izbornog reda iz 1848. te u njemu nije bila prisutna diskriminacija po vjerskoj osnovi, a vladar je izbacio sudjelovanje zastupnika Vojne krajine, ali je poslije dopustio njihovo sudjelovanje u vanjskim poslovima tj. odnosu s Ugarskom i Austrijom
- Izbacivanjem krajišnika iz rasprava o unutarnjim poslovima izbjegao je raspravu o pripadnosti Vojne krajine
- Banska konferencija prihvatila je i Naputak o uređenju županija i slobodnih kraljevskih gradova kojim je vraćeno prijašnje municipalno uređenje te su u županije vraćene županijske skupštine i izborni činovništvo, ovaj naputak je potvrdio vladar
- Sabor se sastao 15.4.1861. a djelovao je do 9.9.1861. kada je raspušten s objašnjenjem da nije ispunio glavnu zadaću izbora zastupnika za Carevinsko vijeće
- Sabor je bio usmjeren ka rješavanju pitanja državnopravnih odnosa u Monarhiji i položaja Banske Hrvatske i hrvatskih zemalja, a njegov glavni uradak je Zakonski članak XLII:1861. o odnošenju trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i kraljevini Ugarskoj donesen na prijedlog Narodne stranke
- tako je Sabor: a) definirao svoj aktualni i povijesni teritorij u koji je uz Dalmaciju uključio i Rijeku i Međimurje te druge tečajem vremena izgubljene pokrajine b) utvrdio da je 1848. prestala svaka sveza s Ugarskom osim osobe kralja i zajedničke krunidbe c) izrazio želju da temeljem zajedničke povijesti i interesa stupi u užu državnu pravnu svezu s Ugarskom d) uvjet prethodnog pravovaljanog priznanja samostalnosti i teritorijalnog opsega Trojedne Kraljevine od strane Ugarskog sabora
- Državnopravni savez Trojedne Kraljevine i Ugarske trebao je biti: a) temeljen na starodavnom ustavu i državnoj ravnopravnosti b) bili bi utvrđeni zajednički poslovi c) minimum autonomije Trojedne Kraljevine obuhvaćao bi donošenje i izvršenje zakona u području unutarnje uprave, prosvjete i bogoštovlja te pravosuđa na svim razinama d) odnosi bi bili uređeni ugovorom o državnu pravnu svezu koji bi izradila dva jednakopravna odbora obaju sabora, a sabori bi potom, svaki zasebno, i prihvatili taj ugovor- vladar je taj članak sankcionirao pa je on predstavljao ustavnu osnovu samostalnog položaja Hrvatske i Slavonije prema Ugarskoj do Austro-ugarske odnosno Hrvatsko-ugarske nagodbe
- akt je imao veliko političko značenje i anticipirao je bitne elemente Hrvatsko-ugarske nagodbe
- Sabor je isto tako donio opći zaključak kojim se zakoni doneseni u prethodnom razdoblju ostavljaju na snazi sve do njihove zamjene hrvatskim propisima ili stavljanja izvan snage

- također su prihvaćeni zakoni o ustroju Sabora i izborima za Sabor, o imunitetu zastupnika, organizaciji županija, gradova i komuna, diobi kućnih zadruga i hrvatskom indigenatu (domovinskoj pripadnosti Hrvatskoj i Slavoniji)
- Saborski su odbori izradili ili pripremali Građanski zakonik koji je uređivao i organizaciju sudstva (zasnovan na OGZ-u), nacrt Kaznenog zakonika koji je uređivao organizaciju sudstva i kazneni postupak, uključujući i organizaciju porotnih sudova i porotnu sudbenost, nacrt Tiskovnog zakona koji je predvidio porotno suđenje za tiskovne delikte
- usvojeni ili u pripremi bili su zakoni o pučkim i srednjim školama, o osnivanju i organizaciji sveučilišta i akademije znanosti i narodnog muzeja
- međutim zakone prihvaćene na Saboru 1861. vladar nije sankcionirao osim Zakonskog članka XLII:1861., a u stvarnost je proveo zaključak o osnivanju Stola sedmorice kao vrhovnog suda u Banskoj Hrvatskoj

22. Nunciji - od polovine 15. stoljeća Slavonski, a zatim i Hrvatsko-slavonski sabor bira 4 nuncija, tj. izaslanika (delegacija) za Ugarsko-hrvatski sabor: 1 za Dom velikaša, 2 za Dom zastupnika, pronatora koji u njihovo ime formulira zaključke- oni su tamo bili delegacija zemlje te imali poseban položaj i prava

1. 23. 2. zasjedanje AVNOJ-a - Drugo zasjedanje AVNOJ-a, 29.11.1943. u Jajcu

→ ojačana organizacija, vojni uspjesi, potreba za međunarodnom afirmacijom - delegacije za to zasjedanje izabrale su *Zemaljska antifašistička vijeća*

→ donesena je **DEKLARACIJA** u kojoj su **izložena osnovna načela ustroja novog poretka sadržana u 3 odluke** temeljnog značenja u procesu razvoja federalnog uređenja Jugoslavenske države

Prva odluka → AVNOJ proglašen **vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom** kao **privremeni organ "VRHOVNE NARODNE VLASTI" u Jugoslaviji za vrijeme rata**

- istom odlukom osnovan **NACIONALNI KOMITET OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE** kao privremeno tijelo s obilježjima vlade → **NKOJ**

- **Predsjedništvo AVNOJ-a** je ovlašteno da između zasjedanja AVNOJ-a preuzme nadležnosti **Plenuma** -- njemu je bilo i odgovorno

- u te nadležnosti spada i **imenovanje NKOK-a**

- NKOK JE ODGOVORAN PLENUMU I PREDSJEDNIŠTVU

Druga odluka → vladi u izbjeglištu oduzeta sva prava zakonite vlade

→ zabranjen povratak u zemlju kralju Petru II. dok jugoslavenski narodi nakon rata **ne riješe pitanje oblika vladavine**

Treća odluka → izgradnja Jugoslavije na **federativnom principu**, polazi od načela **prava naroda na samoopredjeljenje**, uključujući **pravo na odcjepljenje ili ujedinjenje s drugim narodima**

→ ta odluka utvrđuje da **narodi Jugoslavije nisu priznali raskomadnost zemlje** i da **su borbom izrazili želju da ostanu u jugoslavenskoj zajednici**

→ radi osiguranja suverenosti naroda Jugoslavije i **onemogućavanja bilo kojeg hegemonizma Jugoslavija će se izgraditi na FEDERATIVNOM načelu koje će osigurati ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca**, odnosno NARODA Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije; Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

→ navodi da su **već osnovana predstavnička tijela za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Boku, Sandžak, Makedoniju**

→ navodi da je **AVNOJ vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo** naroda Jugoslavije i predstavnik SUVERENITETA naroda Jugoslavije kao cjeline

→ **nacionalnim manjinama su zajamčena sva nacionalna prava**

- tom odlukom je **federalno uređenje proglašeno bitnim i trajnim obilježjem novog ustavnog poretka**

→ utvrđuje se **5 konstitutivnih naroda i federalnih jedinica + višenacionalna BIH**

→ ne uređuju se međurepubličke granice

- na Drugom zasjedanju su **potvrđene odluke ZAVNOH-a i slična odluka Slovenskog NOO-a o priključenju dijela Istre Sloveniji, o priljučenju Istre, Rijeke, Zadra i drugih dijelova slobodnoj Hrvatskoj (to nije imalo međunarodnopravne posljedice)**

- na drugom zasjedanju je uspostavljena **struktura federalne vlasti** → podijeljeni suverenitet s težištem na saveznoj vlasti koja ima "krovnu" ali i prevladavajuću nadležnost koja nije jasno definirana → **jugoslavenska federacija je građena "ODOZGO"** prevlast središta
- prevlasti središta pridonosi i **paralelna "partijska" linija zapovjedanja** - sve odluke se donose u tijelima KP i potom prenose na državna tijela u kojima odlučujuću ulogu imaju ČLANOVI te stranke.

→ **USPOSTAVLJEN JE provizorni državnopravni poredak FEDERALNOG karaktera i REPUBLIKANSKOG USTROJA**

- ✧ **položaj kralja nadležnostima AVNOJ-a je oslabljen ali institucija kralja i monarhije NIJE UKINUTA.**

24. Vlasništvo u feudalizmu - u srednjem vijeku se "**vlasnik**" pojavljuje kao **nosilac ograničenog i precizno utvrđenog skupa ovlasti nad stvari** (u Justinijanovom zakonodavstvu je to pojam zemljišne služnosti)

- pravni odnos na tom tipu vlasništva zasnivaju se između **izvornog vlasnika zemlje** (kralj kao senior (ili njegov vazal na kojeg je prenio ovlasti)) i njegova **vazala** (odnosno podvazala)

→ te **prenesene ovlasti** su

1. **javnopravne ovlasti raspolaganja i korištenja zemljištem**
2. **javnopravne ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom na zemljištu**
3. **pravo ubiranja poreza**

→to predstavlja **pravnu osnovu vlastelinstva kao zemljišnog dobra uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (fidelitas) vladaru ili senioru**

Navedeni tip odnosa praktično i teorijski su uobličili **postglosatori**. Mogu se razlikovati tri tipa vlasništva i tri tipa nosioca vlasničkih ovlasti.

Najbliži Justinijanovom poju vlasništva je

1. **VLASTELIN**. On ima **neposredno vlasništvo (dominium directum)**. On ima široko **pravo raspolaganja** (ne smije je prodati kraljevom neprijatelju), **korištenja** (radovi, plodovi, uzimanje rente od stanovništva na zemlji) i vršenju **funkcija SUDBENE vlasti**-ubiranje poreza i donošenje pravila o obvezama tog stanovništva (urbari!!!)
2. **VLADAR**-nosilac **vrnovnog vlasništva (dominum eminens)**-zadržava **rezidualne ovlasti** prema tom zemljištu. U slučaju nevjernosti (***infidelitas***) vazal gubi svoje vlasništvo (obljubi mu ženu, kćer, sestru, zarati protiv kralja...) →također u slučaju izumrća roda obdarenika (***defectio seminis***)
3. **KMET**-nositelj **koristovnog vlasništva (dominium utile)**.
→temeljem toga ima **određene obveze prema vlastelinu i crkvi, ali i prava**: dio priroda sa zemlje, uvjetovano raspolaganje svojim dijelom zemlje (uz suglasnost vlastelina)
-ponegdje nema slobodu seljenja, ali ga ni vlastelin bez sudske presude onda ne može s nje udaljiti

25. Zajednički sabor po Nagodbi - čine ga: **Dom zastupnika**(ugarski i hrvatski zastupnici) + **Dom velikaša**(ugarski i hrvatski članovi)

- odlučivao o **pitanjima iz zajedničke nadležnosti**
- donosio **zaključke koji nakon potvrde kralja vrijede za cjelokupno državno područje**
- Dom velikaša → **2**, od 1883. **3** hrvatska predstavnika, najviše 400 članova
- Zastupnički dom → delegacija H-S sabora od **29** čl, od 1883- **40** članova
- broj hrvatskih predstavnika određuje se razmjerno udjelu stanovništva u ukupnom stanovništvu (povećan zbog priključenja Vojne krajine)
- hrvatski zastupnici, kao manjinska skupina, glasovali zajedno s većinskom mađarskom strankom
- imali **osobno pravo glasa + pravo govora na hrvatskom jeziku** – simbolično pravo, beskorisno, nitko ne zna jezik

26. Svibanjska i Krfska deklaracija -- U procesima koji su se odvijali oko buduće sudbine južnoslavenskih područja oblikovale su se dvije tendencije

- Jedna je tendencija išla u smjeru preustroja Habsburške Monarhije na trijalističkoj osnovi uz osnivanje treće jedinice s južnoslavenskim stanovništvom. Za to su se u Hrvatskoj i Slavoniji zalagali npr. Hrvatska pučka seljačka stranka i Starčevićeva stranka prava

- Drugoj tendenciji u ishodištu je stajala djelatnost Jugoslavenskog odbora i Kraljevine Srbije usmjerena prema stvaranju nove, zajedničke južnoslavenske države u koju bi ušli krajevi nastanjeni južnoslavenskim stanovništvom u Monarhiji te kraljevine Srbija i Crna Gora
- Treća tendencija, to jest stvaranje Velike Srbije, koju smo gore opisali, zbog spleta ponajprije vanjskopoličkih razloga i djelovanja Jugoslavenskog odbora brzo je izgubila na značenju
- Simbolički i stvarni pokazatelj tendencije prema trijalističkom preuređenju Monarhije bila je Svibanjska deklaracija iz 1917. Tu su deklaraciju 30. svibnja 1917. donijeli hrvatski i slovenski zastupnici u Carevinskom vijeću okupljeni u parlamentarnom Jugoslavenskom klubu
- Njome je traženo osnivanje treće južnoslavenske jedinice u Monarhiji koja bi bila ustrojena kao personalna unija pod habsburško-lotrinškom dinastijom
- Ta bi treća jedinica bila uspostavljena temeljem „narodnog načela“, to jest temeljem načela samoopredjeljenja naroda i temeljem „hrvatskog državnog prava“ na područjima na kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi
- Tako je Svibanjska deklaracija kombinirala legitimističku osnovu (hrvatsko državno pravo) koja je već imala državopravni iskaz u vidu državopravnog identiteta i posebnog položaja Hrvatske i Slavonije, a virtualno i Dalmacije, te moderno načelo samoopredjeljenja naroda koje se tek probijalo, a temeljem kojeg bi u novu jedinicu ušli i Slovenci i Srbi izvan okvira Trojedne Kraljevine. Ta je deklaracija bila poticaj za osnivanje u ljeto 1918. zemaljskih narodnih vijeća te na koncu i središnjeg Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Pod pritiskom zbivanja i pod utjecajem skupine političara na čelu sa Svetozarom Pribićevićem to će tijelo svoje djelovanje nakon toga usmjeriti na ubrzano ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom u jedinstvenu državu.
- Simbolički i stvarni pokazatelj te druge tendencije, to jest stvaranja nove države na širem južnoslavenskom prostoru, bila je Krfska deklaracija koju su 20. srpnja 1917. na grčkom otoku Krfu, privremenom sjedištu izbjegle vlade Kraljevine Srbije, donijeli srpska vlada i Jugoslavenski odbor. Ta je deklaracija u posebnim vanjskopoličkim okolnostima dijelom donesena i kao odgovor na izazov Svibanjske deklaracije
- Pašić je želio uvjeriti saveznike o postojanju „jednog naroda“ koji se treba organizirati u jednu državu, premda je na samoj konferenciji srpska strana odbila prijedlog da se nova država nazove Jugoslavija
- U preambuli i 13 točaka Deklaracije proglašeno je da će se Srbi, Hrvati i Slovenci ujediniti u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca koja će biti ustavna i parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđevića s ustavom koji će biti donesen u ustavotvornoj skupštini kvalificiranom većinom
- U Deklaraciji se govori o „troimenom narodu“ s ravnopravnim narodnim imenima te s ravnopravnim pismima, zastavama, grbovima i jednakopravnim zakonom priznatim vjerama kao i ravnopravnošću svih građana pred zakonom na cijelom državnom području. Pravo glasa na izborima za parlament i lokalne jedinice trebalo je biti jednako, opće i neposredno. Država je trebala biti organizirana u samoupravne jedinice oblikovane temeljem prirodnih, socijalnih i gospodarskih kriterija.
- Sadržaj Krfske deklaracije ima elemente kompromisa
- Njome je postignut sporazum o osnivanju nove države te je Pašić odstupio od svoje ideje o formiranju Velike Srbije. Jugoslavenski je odbor pak pristao na unitarni ustroj i odustao od zagovaranja federalnog uređenja nove države, poglavito u strahu da bi u tom slučaju Pašić krojio granice federalnih jedinica prema zamislama Velike Srbije
- U formalnom smislu Krfska deklaracija nije bila međunarodnopravni akt jer Jugoslavenski odbor nije bio međunarodnopravni subjekt. Međutim, Deklaracija je bila objavljena, a Srbija je o njoj službeno obavijestila savezničke vlade, pa je stoga stranke potpisnice obvezivala u političkom i moralnom smislu. Nastavak procesa koji simbolizira Krfska deklaracija bilo je osnivanje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca

27. Banovina Hrvatska, osnivanje, ustroj -

1. POLITIČKE OKOLNOSTI PRI STVARANJU BANOVINI HRVATSKE

- političke napetosti, raspad vlade, nazire se početak ratnog sukoba potaknule su Kraljevsko namjesništvo da 5. veljače 1939. vladu povjeri političaru Dragiši Cvetkoviću s mandatom da pokuša

ostvariti sporazum s Hrvatima i riješiti „hrvatsko pitanje“ koje se smatralo bitnim i otvaralo mogućnost raspada Jugoslavije iznutra u trenucima ozbiljne vanjskopolitičke krize

- Dragiša Cvetković u travnju 1939. počeo pregovore s Vladkom Mačekom, vođom Hrvatske seljačke stranke i Seljačko-demokratske koalicije, predloživši formiranje posebne hrvatske jedinice spajanjem Savske i Primorske banovine i kotara Dubrovnik
- Maček je u protuprijedlogu predlagao uključenje u novu jedinicu i nekih bosanskohercegovačkih područja- spor je izbilo oko uključanja u Banovinu i Bosanske krajine
- ostignut kompromisni prijedlog o spajanju Savske i Primorske banovine i kotara Dubrovnik te o održavanju plebiscita u dijelu Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Srijema i Vojvodine- taj je sporazum odbilo prihvatiti Namjesništvo, posebno zbog odredbe o plebiscitu u Boki Kotorskoj i Vojvodini
- postignut sporazum kojim je plebiscit ograničen na Bosnu i Hercegovinu i Srijem. Međutim, pri izradi teksta sporazuma ispuštene su odredbe o plebiscitu te su granice Banovine Hrvatske konačno utvrđene
- Taj je tekst prihvatilo i Kraljevsko namjesništvo 24. kolovoza, a sporazum Cvetković — Maček potpisan je 26. kolovoza 1939. Sam sporazum bio je politički dokument, a ne pravno obvezujući akt, ali će na temelju njegova sadržaja ubrzo biti donesena Uredba o Banovini Hrvatskoj kojom je osnovana i uređena Banovina Hrvatska
- Cvetković je po postizanju sporazuma podnio ostavku vlade, nakon čega je odmah formirana vlada Cvetković — Maček koja je sporazum trebala provesti
- osnivanju Banovine Hrvatske protivili su se vojni krugovi i znatan dio srpske političke elite, kao i veći broj zastupnika aktualne Narodne skupštine koji su na taj položaj došli u sklopu unitarističke i velikosrpske politike predsjednika prethodne vlade Milana Stojadinovića

2. USTAVNA OSNOVA BANOVINI HRVATSKE

- Osnivanje Banovine Hrvatske značilo je promjenu unitarnog ustavnog uređenja i Ustavom utvrđene banovinske strukture- zbog toga prije njezina osnivanja trebalo je izmijeniti Ustav
- Namjesništvo je odlučilo iskoristiti nejasno formuliran članak 116. Ustava koji je kralja ovlastio na donošenje uredbi u slučaju nužde. Naime, prema tom je članku kralj imao ovlast da „u slučaju mobilizacije, rata, nereda i pobune koji bi doveli u pitanje javni poredak ili sigurnost države ili kad su do te mjere uopće ugroženi javni interesi“ ukazom naredi poduzimanje izvanrednih i prijeko potrebnih mjera prema svom nahođenju, neovisno o ustavnim i zakonskim propisima uz uvjet da te mjere naknadno, bez određenog roka, podnese na odobrenje Narodnom predstavništvu
- Time je kralj svojim ukazima mogao uređivati pitanja iz ustavnog i zakonodavnog područja
- Osnivanje Banovine Hrvatske tim putem moglo je imati jedino privremenu važnost, ali je o tome postignut dogovor Namjesništva i Vladka Mačeka
- Članak 116. Ustava Namjesništvo je iskoristilo da ukazom raspusti Narodnu skupštinu, pri čemu nije raspisalo nove izbore, dok je drugim ukazom utvrdilo prestanak mandata svih dotadašnjih senatora-)- radi osiguranja ustavnog kontinuiteta Senat je ipak obnovljen na izborima u studenome 1939.- ali Senat bez Narodne skupštine nije mogao djelovati, pa tako nisu postojale pretpostavke redovne revizije Ustava
- Namjesništvo je, također s pozivom na članak 116. Ustava, 26. kolovoza 1939. donijelo Uredbu o Banovini Hrvatskoj kojom je osnovana Banovina Hrvatska
- ta je Uredba trebala postati pravno perfektnom tek naknadnom potvrdom Narodnog predstavništva koju je Namjesništvo bilo dužno zatražiti bez utvrđenog roka. Tako je Banovina Hrvatska imala tek provizorni ustavni temelj svog postojanja koji je ovisio o daljnjem razvoju političkih zbivanja, ali je to istovremeno otvaralo mogućnost da u budućnosti dođe do proširenja njezina teritorija, na što je računao Maček- osnivanje Banovine Hrvatske smatralo se početkom decentralizacije zemlje, čiji oblik još nije bio jasan, i ujedno početkom temeljitog preuređenja države. To je preuređenje trebalo biti okončano nakon stupanja novog kralja na prijestolje donošenjem novog ustava zasnovanog na modelu složene države umjesto unitarnog i centralističkog uređenja
- Maček je bio opredijeljen za izgradnju Hrvatske unutar jugoslavenske države kao najboljeg okvira za rješavanje hrvatskih interesa te se trudio zadovoljiti interese Srba u Hrvatskoj, kao i interese Srpske demokratske stranke kao koalicijskog partnera- većina ga je podržavala, ali ga je kritizirao radikalni dio HSS-a, a „sporazumašku politiku“ je iz inozemstva žestoko napadao ustaški pokret, dok je sam sporazum podržala Komunistička stranka Hrvatske
- Velikosrpski usmjerena beogradska politička elita se pak zajedno s vojnim krugovima žestoko protivila sporazumu- značio gubitak njihova dotadašnjeg utjecaja- čekala je priliku za preokret i ponovno

preuzimanje kontrole, već je bio pripremljen plan o pretvaranju Dravske banovine u slovensku jedinicu te je srpska politička elita tražila da se preostalih šest banovina preustroji u jedinicu Srpske zemlje, ali su vojvođanski i bosanski političari govorili i o autonomiji Vojvodine i bosanske banovine- to bi otvorilo mogućnost proširenja teritorija Banovine Hrvatske na koje je Maček računao makar se stalno brinuo i o mogućim gubicima onog što je ostvareno osnivanjem Banovine Hrvatske

- Rasplet u takvom smjeru onemogućit će državni udar koji su izvršili vojni krugovi 27. ožujka 1941., što je pak isprovociralo napad sila Trojnog pakta na Jugoslaviju i preusmjerilo političke procese u drugačijem smjeru

3. NADLEŽNOST I USTROJ VLASTI BANOVINE HRVATSKE

- Uredba o Banovini Hrvatskoj razradila je sadržaj sporazuma Cvetković — Maček
- Teritorij Banovine bio je određen kombinacijom etničkog i povijesnog načela- Obuhvaćao je prijašnju Savsku i Primorsku banovinu te kotareve Dubrovnik, Šid, Ilok... te Zagreb kao upravno središte
- Položaj Banovine je u osnovi bio uređen Uredbom o Banovini Hrvatskoj, ali je prijenos ostalih nadležnosti bio uređen s više specijalnih naredbi donesenih tijekom 1939, i 1940.
- U nadležnost Banovine spadala je poljoprivreda, trgovina, industrija, šume i rude, građevinarstvo, socijalna politika i narodno zdravlje, tjelesni odgoj, pravosuđe, prosvjeta i unutarnja uprava
- nadležnost u vanjskim, vojnim i sigurnosnim poslovima te poslovima vezanim uz jedinstveni gospodarski i novčani sustav kao i pošta i željeznica ostali pridržani državnoj nadležnosti
- Banovina je imala visok stupanj financijske samostalnosti koja je uređena posebnom Uredbom o financiranju Banovine Hrvatske iz 1940. kojom je Banovini prenesena većina izravnih poreza, ostavljeni svi prethodni samoupravni prihodi i znatan dio такси i neke trošarine. Banovina je time imala nadležnost nad većinom prihoda na svome području, a s Narodnom bankom Jugoslavije postignut je sporazum i o izdavanju vlastitog novca (kuna ili banovac) vezanog uz dinar, ali Banovina nije imala i monetarnu suverenost
- Pripadnost Banovini i pravo na uživanje prava koja su iz te pripadnosti proizlazila utvrđivali su se temeljem zavičajne pripadnosti općini
- Zakonodavnu vlast u Banovini vršili su zajednički kralj i Sabor kao predstavničko i zakonodavno tijelo s trogodišnjim mandatom čijih je 100 zastupnika trebalo biti izabrano na temelju općeg, jednakog, neposrednog i tajnog glasanja
- izborni sustav je bio vrlo konzervativan te je biračko pravo ograničio na muškarce, dobni cenzus za aktivno pravo glasa podignuo je na 24 godine, a za pasivno pravo glasa na 30 godina te predvidio i šestomjesečni cenzus domicila
- Zaključke Sabora trebao je potvrđivati kralj, uz protupotpis bana. Kralj je, uz supotpis bana, jedini mogao raspustiti Sabor, ali je pri tome istovremeno morao raspisati nove izbore u roku od tri mjeseca i sazivanje novog Sabora u roku od četiri mjeseca- Međutim, do izbora zastupnika i osnivanja Sabora neće doći jer do izbijanja rata središnja Vlada nije postigla suglasnost o istodobnom raspisivanju izbora za središnju skupštinu
- Funkciju vlade vršila je Banska vlast na čelu s banom kojeg je postavljao vladar uz protupotpis samog bana i bez ikakvog sudjelovanja središnje vlade
- Ban je supotpisivao sve kraljeve akte koje je on donosio u krugu nadležnosti Banovine i za svoje djelovanje bio politički odgovaran kralju i Saboru, ali ne i središnjoj vladi o kojoj je bio potpuno neovisan
- Bansku vlast činilo je 11 odjela kojima su na čelu bili odjelni predstojnici podređeni banu, a zamjenjivao ga je podban koji je morao biti pravnik
- Ubrzo po osnivanju ukinuta je upravna struktura Primorske banovine i uspostavljena Ispostava Banske vlasti u Splitu- planirano je uvođenje županija sa samoupravnom nadležnošću kao međustupnja između kotareva i Banske vlasti. Takav model podsjeća na položaj i unutarnje uređenje nekadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije, ali su položaj i nadležnost Banovine Hrvatske bili širi i bitno samostalniji
- Banska vlast je nakon formiranja svojim brojnim uredbama nastavila uređivati sustav vlasti u Banovini, ali je taj proces zbog izbijanja rata ostao nedovršen. Ipak, početke Banovine obilježile su i neke autoritarne političke tendencije pa je Maček, potpredsjednik jugoslavenske vlade, ali bez ikakve funkcije u Banovini, nazivan „vođom“, progonjeni su komunisti i ustaše i otvoreno je nekoliko logora za političke zatvorenike
- Banovina je imala i vlastitu i neovisnu organizaciju sudstva, ali su se presude donosile u ime kralja koji je u konačnici postavljao i unaprjeđivao suce

- Vrhovni sud u Banovini bio je Stol sedmorice u Zagrebu, dok su prizivni sudovi djelovali u Zagrebu i Splitu, a uz njih i 16 okružnih sudova, 122 kotarska suda i Trgovački sud u Zagrebu
- Vlasti Banovine podržavale su i djelovanje tzv. sudova dobrih ljudi na selu koji su kao neka vrsta mirovnih sudova trebali supstituirati skup i složen postupak pred državnim sudovima i doprinijeti stabiliziranju hrvatskog sela
- U Banovini je djelovalo i 12 šerijatskih sudova, ali za njih nije osnovan banovinski vrhovni sud zbog prigovora iz Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu koji je na koncu zadržao vrhovnu nadležnost nad tim sudovima
- Nastojanje banovinskih vlasti da ipak uspostave šerijatsko sudstvo u sklopu autonomije Banovine onemogućio je rat
- Dotadašnji Upravni sud u Zagrebu nastavio je raditi kao Upravni sud Banovine Hrvatske
- U Zagrebu je osnovan i posebni Računski sud Banovine Hrvatske kao i Banovinsko odvjetništvo nadležno za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Banovine
- Uredba o Banovini Hrvatskoj predviđala je i osnivanje posebnog Ustavnog suda s nadležnošću za ocjenu ustavnosti zakona i rješavanje sukoba nadležnosti između središnjih organa i Banovine Hrvatske, koji je trebao biti osnovan kraljevom uredbom, ali do toga do 1941. nije došlo

4. USTAVNI POLOŽAJ BANOVINI HRVATSKE

- Posebni položaj Banovine Hrvatske koji je odudarao od nekih temeljnih načela Ustava iz 1931. i izvanredni (a ne redovni) način na koji su donesene tako važne izmjene značajne za cijelu zemlju predstavljali su izazov tadašnjim ustavnim pravnicima u tumačenju ustavnog položaja Banovine Hrvatske
- Uređenje Banovine Hrvatske nedvojbeno je bilo formalno provizorno i u konačnici je ovisilo o potvrdi Narodnog predstavništva, ali je sadržaj Uredbe o Banovini Hrvatskoj ukazivao na trajnost tog uređenja čije bi ozbiljnije mijenjanje ili čak ukidanje zasigurno izazvalo ozbiljne političke posljedice za cijelu zemlju
- teško je formalno provizoran propis poput Uredbe o Banovini Hrvatskoj nazvati ustavom Banovine, kako su tvrdili neki ugledni hrvatski pravnici. Banovina Hrvatska stekla je širok stupanj autonomije te je bila isključivo nadležna za uređenje bitnih elemenata sustava vlasti (izborno pravo, ustroj Sabora, odgovornost bana, organizacija uprave i sudstvo, redarstvo, uređenje prava građana), dok je sporove o nadležnosti između nje i države trebao rješavati posebni ustavni sud
- Kralj je ipak imao kontrolne mehanizme prvenstveno preko potvrde banovinskih zakona te imenovanja bana, a i sudaca
- S druge strane, čini se da je Uredba o Banovini Hrvatskoj donesena u formalno korektnom postupku kakav je u tom oktroiranom Ustavu bio svjesno ugrađen, nasuprot tvrdnjama nekih uglednih srpskih ustavnih pravnika da je Uredba o Banovini Hrvatskoj neustavna s obzirom na preširok sadržajni zahvat za institut čija je svrha privremeno rješavanje izvanrednih stanja koje bi trebalo biti ograničeno npr. na sužavanje ili ukidanje pojedinih prava građana, a ne bi moglo obuhvatiti i reviziju temeljnih odredbi Ustava
- najbliže stvarnosti bila tvrdnja da je Uredbom o Banovini Hrvatskoj izvršena faktična revizija važećeg Ustava s obzirom na to da su Uredbom izmijenjena neka najvažnija načela i odredbe Ustava i to unitarni koncept jedinstvenog naroda i centralistički karakter države i njezina banovinska struktura
- značajne i dalekosežne izmjene bi po prirodi stvari trebale proći kroz redovni postupak revizije, ali je iz već navedenih razloga odabran izvanredni put te, formalno gledano, pravni provizorij kao njegov ishod
- ni s obzirom na sadržaj, a još manje s obzirom na njezinu provizornu prirodu, sama Uredba o Banovini Hrvatskoj nije izmijenila prirodu oblika vladavine predviđenog Ustavom premda bi se moglo reći da ga je dovela u pitanje.

U političkom je smislu Banovina Hrvatska bila pokazatelj propasti modela integracije i legitimizacije nove države kroz stvaranje troplemene ili jedinstvene nacije, a može se smatrati i reakcijom na nedemokratsko

28. Vanjskopolitička neovisnost i politika nesvrstanosti -- Jugoslavenska vanjska politika je bila snažno oslonjena na *SSSR i sovjetsku komunističku partiju* → 1948. dolazi do **SUKOBA sa SSSR-om**

- na **UNUTARNJEM planu**: sukob se odrazio u vidu razvijanja **ideje samoupravljanja** kao posebnog jugoslavenskog puta prema socijalizmu i komunizmu
 - na **VANJSKOM planu**: mogućnost vojne intervencije zemalja socijalističke zajednice je dovela do **približavanja Jugoslavije Zapadnim silama** ~~~ nisu se ipak mogli približiti NATO-u zbog zadržavanja komunističke ideologije
 - u tim okolnostima, **Jugoslavija razvija neutralnu politiku između NATO pakta i Varšavskog pakta**
- neutralan položaj u vrijeme Hladnog rata je tzv. **aktivna miroljubiva koegzistencija** (zajedno s **afričkim i indijskim zemljama**) → od polovine 50-ih do 1961. izgrađuje se **POKRET NESVRSTANIH**, Jugoslavija ima vodeći položaj, Tito najistaknutiji lider tog pokreta
- na vanjskom planu Jugoslavija ipak nastupa i kao **promotor socijalističkog usmjerenja**, ali je veza s SSSR-om narušena zbog njenog hegemonističkog nastupanja-opasnost za neovisni položaj Jugoslavije

29. Sukob sa SSSR-om - - zbog gotovo samostalne pobjede okupatora i osvajanja vlasti, jugoslavensko rukovodstvo (uz neupitno priznavanje vodeće uloge SSSR-a), smatralo nešto **samostalnijim činiocem zajednice socijalističkih zemalja**

→ zbog toga Jugoslavija **neke važne vanjskopolitičke i unutarnje poteze poduzima i bez suglasnosti s SSSR-om**

- zbog toga STALJIN u doba zaoštavanja odnosa sa zapadom osniva **Komunističkog informacijskog biroa (INFORMBIRO), 1947.** → osnovan: Poljska,

sjedište: Beograd

- čine ga **komunističke partije SSSR-a, Jugoslavije, Čehoslovačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Francuske i Italije.**

CILJ: međusobno informiranje i koordinacija djelovanja

STVARNI CILJ: ideološka unifikacija i podređivanje samostalnih rukovodstava sovjetskim planovima i upravljanju

→ neslaganje sovjetske i jugoslavenske strane raste

kulminacija: Staljinov politički napad na jugoslavensko rukovodstvo u ožujku 1948. → u lipnju KPJ **izbačen iz Informbiroa**

- Jugoslavija je time **izolirana iz zajednice socijalističkih zemalja**, prijeti joj vojna intervencija, gospodarstvo došlo u težak položaj

→ **čistka jugoslavenskog vodstva od članstva koji podržava INFORMBIRO (20%)** - puno ih završilo na Golom Otoku

- ubrzo dolazi do **uspostavljanja gospodarskih veza sa Zapadom**- SAD -zapadne zemlje to uvjetuju **isplatom odštete za nacionaliziranu imovinu njihovih državljana**

- nakon pobjede **Nikite Hruščova 1953. dolazi do otopljanja odnosa i udaljavanja od Zapada** → ponovno zahlađenje nakon napada SSSR-a na Mađarsku

- **30. Politička kriza i počeci raspada** - Smrću Josipa Broza Tita 1980. nestao je autoritet koji je svojom karizmom i autoritarnim upravljanjem osiguravao koheziju složenog sustava

prepunog različitih vrsta napetosti koje nisu imale učinkovite funkcionalne kanale iskazivanja i razrješenja. Ponajprije se to odnosilo na nacionalne interese. Tako je već godinu dana nakon Titove smrti došlo do velikih nemira na Kosovu u kojima je albansko stanovništvo tražilo uspostavljanje republike i status konstitutivnog naroda, dijelom i zbog zabrinutosti da će nestankom Tita Albanci izgubiti stečena prava. Kao odgovor na nemire Predsjedništvo SFRJ-a je, uz pritisak srpskog rukovodstva, proglasilo izvanredno stanje na Kosovu te su uz angažiranje JNA-a i policije nemiri ugušeni oštrom represijom. Neka vrsta izvanredne uprave s izraženom ulogom vojske i policijske represije ostat će i idućih godina dok je srpsko stanovništvo sve više bilo izloženo pojedinačnom nasilju iz redova albanskog stanovništva te se pojačano iseljavalo. Dotad nezabilježeni nemiri i njihovo gušenje snažno su i dugoročno potresli državu i potakli radikalizaciju srpsko-albanskih odnosa. U Srbiji su glasno istaknuti zahtjevi za ukidanje pokrajinskih autonomija dok se u drugim republikama, naročito u Sloveniji, pojavila zabrinutost da bi uvođenje izvanrednog stanja i upotreba vojske mogli poslužiti kao presedan za ukidanje ustavnog položaja republika. Bio je to početak teške političke krize isprepletene s ozbiljnom gospodarskom krizom nastalom sudarom tržišnih elemenata i elemenata planskog gospodarstva.

- U traženju odgovora na krizu pojavile su se dvije struje. Jedna se, predvođena rukovodstvom Srbije, zalagala za ukidanje autonomije pokrajina te recentralizaciju Jugoslavije njezinim pretvaranjem u „modernu federaciju”, s tržištem koje bi bilo jedinstveno i u praksi, s izborima za Saveznu skupštinu prema načelu jedan čovjek — jedan glas i odlučivanju u saveznom tijelima na većinskom načelu. Takav se koncept obrazlagao tvrdnjom da su se republike pretvorile u nacionalne države s autarkičnim gospodarstvima. Drugu struju činila su rukovodstva Hrvatske i Slovenije koja su upozoravala da u višenacionalnoj zemlji takav model vodi dominaciji najbrojnijeg naroda i zalagala se (naročito slovensko rukovodstvo) za još izraženiju političku i gospodarsku decentralizaciju te ukidanje saveznih fondova i tržišnu liberalizaciju.
- Radikalizacija zahtjeva u Srbiji u kojoj je ostvarena sprega Srpske pravoslavne crkve i dijela srpske intelektualne i političke elite iznjedrila je Slobodana Miloševića kao vođu tog gibanja koje je zahvatilo gotovo cjelokupno srpsko društvo i veći dio srpskog naroda izvan Srbije. Taj politika bila obilježena tvrdnjama o ponižavajućem položaju Srba u Jugoslaviji i gospodarskom iskorištavanju Srbije, o diskriminaciji Srba na Kosovu i u Hrvatskoj koja je uspoređivana s NDH-om te zahtjevima za centralizaciju političkog sustava, jedinstvo Srbije i kulturno i političko jedinstvo svih Srba u Jugoslaviji. Taj je pokret političkim pritiscima, medijskom kampanjom i masovnim demonstracijama („antibirokratska revolucija”) u listopadu 1988. na ostavku prisilio političko rukovodstvo Vojvodine, a početkom 1989. je prema sličnom obrascu odstupilo i crnogorsko rukovodstvo. Potom je, nakon žestokog Miloševićeva pritiska i masovnih skupova, Predsjedništvo SFRJ-a koncem veljače 1989. proglasilo izvanredno stanje na Kosovu koje je bilo praćeno represalijama i uhićenjima.
- U ožujku je Skupština Kosova, opkoljena vojnim i policijskim vozilima i uz dvojbeni kvorum, dala suglasnost na amandmane na Ustav Srbije kojima su ukinuta neka od najvažnijih jamstava autonomije pokrajina, a prethodno je to učinila i Skupština Vojvodine. Potom je novim Ustavom Srbije iz 1990. autonomija praktički i ukinuta — pokrajine više ne daju suglasnost na ustavne amandmane Ustava Srbije koji se tiču cijele republike, ne donose ustavne zakone nego statute uz prethodnu suglasnost Skupštine Srbije, ne donose pokrajinske zakone već iz vršavaju republičke zakone, ukinuti su pokrajinsko Predsjedništvo, Ustavni sud i Vrhovni sud i sužena pokrajinska nadležnost, a Predsjedništvo Srbije dobilo je posebne ovlasti u upotrebi policijskih snaga radi zaštite ustavnog poretka. Više je ustavnih stručnjaka smatralo da se radi o protuustavnoj izmjeni položaja pokrajina zajamčenog Ustavom SFRJ-a dok je pretežni dio srpskih stručnjaka tvrdio da se radi o ustavnoj reviziji u skladu s Ustavom Srbije. Ubrzo potom veći dio zastupnika privremeno raspuštene Skupštine Kosova na tajnoj je sjednici proglasio Kosovo republikom. Od tada se uspostavlja paralelna mreža institucija kosovskih Albanaca u rasponu od škola i zdravstva do poreza i izvršne vlasti. Tako je na Kosovu uspostavljeno institucionalno dvojstvo — službene institucije pretežito vezane uz srpsko i crnogorsko stanovništvo i fiktivne institucije kosovskih Albanaca.
- Međutim, unatoč neutralizaciji pokrajinskih autonomija, Miloševićev režim nije povukao pokrajinske predstavnike iz saveznih tijela, već je na njihova mjesta imenovao svoje pouzdanike. Na taj je način Srbija zajedno s Crnom Gorom stvarno imala četiri delegacije u federalnim tijelima i mogla onemogućiti donošenje bilo koje odluke. Od osobitog su značaja bila četiri od osam glasova u Predsjedništvu SFRJ-a koje je bilo kolektivni šef države i vrhovni zapovjednik JNA-a. Žestoke kritike takvog razvoja događaja pojavile su se u Sloveniji čije je rukovodstvo protestiralo zbog neustavne

izmjene položaja pokrajina i dovelo u pitanje ustavnost sastava Predsjedništva. Civilne udruge u Sloveniji, a i slovensko rukovodstvo, žestoko su kritizirali radikalizaciju u Srbiji i gušenje ljudskih prava na Kosovu te davali podršku albanskom stanovništvu, a kritiziran je i JNA i militarizacija društva. Stanje u Srbiji oštro su kritizirali i hrvatski mediji i pojedini političari dok se hrvatsko političko rukovodstvo držalo znatno suzdržanije („hrvatska šutnja”), U tim su okolnostima pad Berlinskog zida i krvava revolucija u Rumunjskoj u prosincu 1989. pospješili rađanje višestranačkog sustava u Hrvatskoj i utjecali na stratešku izmjenu politike komunističkog vodstva koje je zaključilo da Miloševićev režim nije samo opasnost za održanje Jugoslavije nego i neposredna opasnost za Hrvatsku, Slovensko komunističko rukovodstvo bojalo se da bi zbog svoje veličine Slovenija mogla biti iduća u Miloševiću pokoravanju republika te je otvoreno tvrdilo da zbog srpske majorizacije federalni sustav ne funkcionira i da federacija više ne predstavlja okvir u kojem slovenski narod može ostvarivati svoje interese. U tom su duhu u rujnu 1989. doneseni amandmani na Ustav Slovenije kojima je utvrđeno da se pravo na odcjepljenje, koje nigdje nije bilo regulirano, uređuje republičkim (slovenskim) zakonodavstvom, proglašen je prioritet republičkog zakonodavstva u cjelini pred saveznim zakonodavstvom, utvrđeno je da je upotreba JNA-a u Sloveniji dozvoljena jedino uz pristanak slovenske Skupštine, a pravo na proglašenje izvanrednog stanja dano je Predsjedništvu Slovenije. Time se željelo omogućiti da Slovenija na uređen način donese i po potrebi provede odluku o neovisnosti, a onemogućiti eventualno uvođenje izvanrednog stanja u Sloveniji odlukom Predsjedništva SFRJ-a. Te odluke je Ustavni sud SFRJ-a u siječnju 1991. proglasio protivnima Ustavu SFRJ-a a svoje je mišljenje obrazložio time da realizacija prava na odcjepljenje nužno dovodi do izmjena vanjskih i unutarnjih granica, za što je prema Ustavu SFRJ-a bio potreban pristanak svih republika i pokrajina odnosno onih republika i pokrajina čije se granice mijenjaju. Iz toga je Ustavni sud izveo zaključak da uređenje prava na odcjepljenje nužno spada u saveznu nadležnost i da se ne može urediti zakonodavstvom pojedine republike. Međutim, Ustavni sud SFRJ-a nije mogao ukidati odredbe republičkih ustava, već je o njima jedino mogao donijeti mišljenje i uputiti ga Saveznoj skupštini na daljnje razmatranje, pa to mišljenje nije imalo daljnjih pravnih posljedica. Slovensko rukovodstvo je pak odbijalo te kritike i tvrdilo da pravo na samoodređenje po prirodi stvari mora biti isključivo u rukama nosioca tog prava te da bi drugačije rješenje stvarno onemogućilo njegovu provedbu.

- Ustavne pripreme u Sloveniji za izlazak iz federacije bile su dobar pokazatelj dubine krize, a na inzistiranje Miloševićeve struje za 20. siječnja 1990. sazvan je izvanredni kongres CK SKJ-a u Beogradu s ciljem usvajanja programa reformi i razrješenja krize. Na kongresu je, uz podršku partijske organizacije u JNA-u, trebalo doći do Miloševićeva preuzimanja vlasti u CK SKJ-u i zatim do ovladavanja cjelokupnom partijskom organizacijom, nakon čega bi bile donesene ustavne reforme kojima bi bila uvedena politička i gospodarska centralizacija- nakon što su većinom glasova prihvaćeni svi prijedlozi srpske struje, a odbijeni svi slovenski prijedlozi o uvođenju političkog pluralizma, jamčenju političkih sloboda i umjerenoj konfederalizaciji, slovenska delegacija napustila je kongres. Slijedio ju je najveći dio hrvatske delegacije, a zatim i delegacije Makedonije i Bosne i Hercegovine. Time se zapravo raspao SKJ koji je bio važan kohezivni čimbenik jugoslavenske federacije i osnova partijske države, a još su više produbljene međurepubličke i međunacionalne napetosti. Raspad SKJ-a je ujedno potaknuo pretvaranje republičkih organizacija SK-a u neovisne republičke socijaldemokratske stranke zaokupljene prvenstveno interesima svojih sredina
- Takve će promjene potaknuti da se JNA, koji je mogao opstati jedino u povezanom jugoslavenskom sklopu i ideološki počivao na koncepciji partijske države, počne pojavljivati kao politički činilac koji bi trebao osigurati održanje zajedničkog okvira. Pa iako je JNA po namjerama bio usmjeren na rekonstrukciju federalnog, a ne velikosrpskog okvira, u tome je ipak djelovao kao komplement velikosrpskim stremljenjima. Takva uloga JNA-a proizlazila je iz prevladavajuće uloge Srba u cijelom JNA-u i njegovu vrhu, iz rasprostranjenosti srpskog stanovništva kao kohezivnog činioca na području „male Jugoslavije”, kao i iz stvarne opredijeljenosti JNA-a za unitarističku ideologiju i centralistički način upravljanja

SEDMI DIO

RASPAD JUGOSLAVIJE I IZGRADNJA REPUBLIKE HRVATSKE

I. RASPAD JUGOSLAVIJE I STVARANJE REPUBLIKE HRVATSKE

1.KONSTITUIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE

- **1.1. Radikalizacija krize i pripreme za odvajanje**
- Raspad SKJ-a i pretvaranje SKH-a u neovisnu republičku stranku dodatno je potaklo unutarnja previranja u toj organizaciji- pluralizirala se- se u Hrvatskoj, kao i u drugim republikama, politička scena faktično pluralizirala pa je toj faktičnoj osnovi trebalo dati institucionalnu podlogu i zatim raspisati višestranačke izbore. Na taj je način trebalo osigurati miran prijelaz iz jednostranačkog u višestranački sustav i ujedno uspostaviti republički politički sustav legitimiran slobodnim višestranačkim izborima kao osnovu njegove stabilnosti
 - Političku odluku o raspisivanju općih izbora u Hrvatskoj je nakon duljeg kolebanja i žestokih unutarnjih sukoba donio CK SKH u prosincu 1989. Ustavne pretpostavke za demokratske izbore koje su uključivale i priznavanje višestranačkog sustava stvorene su amandmanima na Ustav SRH-a usvojenima 14. veljače 1990., nakon čega su izbori u dva kruga raspisani za 22. travnja i 6. svibnja 1990. Na izborima je premoćnu većinu mandata dobila Hrvatska demokratska zajednica, a Sabor Socijalističke Republike Hrvatske s višestranačkim sastavom konstituiran je 30. svibnja 1990. Sabor je tada za predsjednika Predsjedništva SRH-a izabrao Franju Tuđmana. Ustavnim amandmanima usvojenima u Saboru 25. srpnja 1990. država je nazvana Republika Hrvatska, iz simbola i naziva uklonjena su ideološka obilježja, umjesto predsjednika Predsjedništva SRH-a uspostavljena je funkcija predsjednika Republike, uvedeni su nazivi ministar i vlada, a svi oblici vlasništva proglašeni su ravnopravnima i jednako zaštićenima
 - Sustavne izmjene učinjene su donošenjem Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca 1990. („Božićni Ustav”) kojim je položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. U opširnoj preambuli („Izvorišne osnove”) Ustav je rekonstruirao povijesni slijed oblika hrvatske državnosti i autonomije kroz stoljeća kao pretpostavku stvaranja Republike Hrvatske koja je određena kao „nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika inih naroda i manjina koji su njezini državljani: Srba, Muslimana, Slovenaca, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova i drugih” kojima je zajamčena ravnopravnost i ostvarivanje nacionalnih prava. Već i razlikovanje „inih naroda” i „manjina” upućuje na to da je taj Ustav bio dio šireg jugoslavenskog ustavnog poretka, a na to upućuje i nabrojavanje u kojem je prednost dana konstitutivnim narodima Jugoslavije. Međutim, Srbi su navedeni na prvom mjestu, ali kao „pripadnici” najbrojnije zajednice u Hrvatskoj, a ne kao posebno izdvojen kolektivitet kao u prijašnjem Ustavu („srpski narod u Hrvatskoj”). Ustavom je Republika Hrvatska utvrđena kao suverena država, ali ipak nije došlo i do proglašenja njezine neovisnosti jer za to još nisu postojale političke ni druge pretpostavke. Iz tog je razloga Ustavni zakon za provedbu Ustava utvrdio da se neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje su se odnosile na oružane snage RH i međunarodno zastupanje RH — to su bile bitne funkcije federacije čije bi preuzimanje u republičku nadležnost u tim trenucima bilo nerealno i opasno. Umjesto toga Ustav je propisao da RH „ostaje u sastavu SFRJ-a do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor Republike Hrvatske ne odluči drugačije”, što je stvarno otvaralo mogućnost donošenja odluke o neovisnosti. U prethodnom je poglavlju o međunarodnim odnosima Ustav rudimentarno uredio postupak pridruživanja drugim državama koji se odnosio i na postupak „razdruživanja (odcepljenja)”. Time je zapravo postavljen smjer daljnjeg ustavnog razvoja s mogućim ishodima u vidu konfederacije jugoslavenskih republika odnosno, ako do toga ne dođe, u vidu neovisnosti.
 - nastojanja Slovenije i Hrvatske da se rješenje potraži u konfederalnom ustroju doživjela su neuspjeh zbog tvrdokornog odbijanja Slobodana Miloševića i nejasnog odnosa Bosne i Hercegovine i Makedonije prema tom prijedlogu. U tim je okolnostima Sabor prihvatio odgovarajuću inicijativu slovenske Skupštine i u veljači 1991. donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika s krajnjim rokom okončanja postupka razdruživanja i udruživanja do 30. lipnja 1991.
 - Sve su se te aktivnosti odvijale u okolnostima oružane pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj koja se od polovine kolovoza 1990. postupno širila u lokalnim jedinicama s većinskim ili značajnijim manjinskim udjelom srpskog stanovništva. U tim je jedinicama, uz ideološku, materijalnu i oružanu potporu iz Srbije i JNA-a, ustrojen sustav vlasti koji je djelovao neovisno od sustava vlasti Republike Hrvatske. Na tom je području već u rujnu 1990. jednostrano i protivno ustavnom poretku proglašena Srpska Autonomna Oblast Krajina s pozivom na pravo (srpskog) naroda na samoodređenje i uz najavu odcepljenja od Hrvatske u slučaju njezina odcepljenja od Jugoslavije. Pobuna je opravdavana osjećajem straha i ugroženošću srpskog naroda u Hrvatskoj političkim promjenama, uz upućivanje na iskustvo iz NDH-a. Posebno je isticano da je uklonjena prijašnja ustavna definicija SRH-a za koju se

tvrdilo da je srpski narod u Hrvatskoj odredila kao konstitutivni narod u Hrvatskoj s implicitnim pravom na samoodređenje i odcjepljenje. Pobuna je urodila oružanim sukobima pobunjeničkih jedinica i hrvatske policije u koje je intervenirao JNA štiteći pobunjenike i odvajajući to područje od dosega hrvatskih vlasti.

- Odrazi tih zbivanja i opće krize imali su za posljedicu sve veću disfunkcionalnost saveznih institucija pa su gotovo jedini operativni federalni organi uz JNA bili Savezno izvršno Vijeće i Predsjedništvo SFRJ-a. Predsjedništvom je do svibnja 1991. predsjedao predstavnik Srbije koji je svoju funkciju otvoreno obnašao u korist srpske strane, ali je unatoč tome odlučivanje o najosjetljivijim pitanjima obično bilo blokirano podjelom glasova (4 : 4) pa je tako propao pokušaj JNA-a i srpske struje da u ožujku 1991. proglase izvanredno stanje u cijeloj državi, No, najozbiljnija kriza izbila je kad je u svibnju 1991. srpska struja onemogućila da slijedom rotacije mjesto predsjedavajućeg preuzme predstavnik Hrvatske, što je i međunarodna zajednica doživjela kao protuustavnu uzurpaciju federalnih institucija
- U takvim je okolnostima 19. svibnja 1991. na području Republike Hrvatske održan referendum na kojem su birači koji su izišli na glasovanje odgovorili potvrdno na referendumsko pitanje koje je otvaralo put prema proglašenju neovisnosti: „Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?” Tako složeno referendumsko pitanje nije dobar primjer referenduskog odlučivanja jer se iz njega tek raščlambom može izvući opredjeljenje za proglašenje neovisnosti, ali je u ondašnjim okolnostima ipak bilo jasno da se radi o referendumu za neovisnost. Referendum nije održan na području pod kontrolom pobunjeničkih vlasti, već su izborna mjesta za stanovništvo s tog područja postavljena na prostorima pod kontrolom vlasti Republike Hrvatske. Tjedan dana prije tog referenduma održan je referendum na području samoproglašene SAO Krajine o „prisajedinjenju” Srbiji i zajedničkom ostanku u Jugoslaviji, nakon čega je na tom dijelu Republike Hrvatske 31. svibnja iste godine proglašena Republika Srpska Krajina
- Na taj je način kriza, koja je od samog početka bila vrlo ozbiljna, dobivala sve radikalnije obrise, Dotadašnja hrvatska politika je, za razliku od slovenske politike usmjerene na čim brži i potpuni izlazak iz Jugoslavije, bila usmjerena prema uspostavi konfederalnog prijelaznog ustroja u kojem bi sudjelovale obje republike. Razlog je bio u posve drugačijem položaju Hrvatske čije vlasti nisu kontrolirale cjelokupni prostor države niti su bile vojno pripremljene za njegovu efikasnu zaštitu, a bilo je jasno i da će otvoreni sukob s pobunjenim dijelom srpskog stanovništva i JNA-om pa i sam izlazak iz uspostavljene mreže gospodarskih i političkih veza imati teške i dugotrajne posljedice, Međutim, nepopustljivost Miloševićeve politike i opredijeljenost slovenskog vodstva da Slovenija čim prije i u potpunosti izide iz jugoslavenskog okvira gurale su i hrvatsko vodstvo u tom smjeru

31. stvaranje RH - - republičke organizacije SK sve više djeluju kao samostalne stranke.

- Počinju se stvarati političke stranke (faktični politički pluralizam).

- **1989. CK SKH donio odluku o raspisivanju općih izbora.**

- IZBORI: 22.travnja i 4.svibnja 1990.-HDZ, predsjednik predsjedništva-**Francek**.

- **Ustavnim amandmanima 1990.-iz simbola i naziva uklonjena ideološka obilježja**

- **USTAV RH 22.12.1990.(božićni)**-položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. RH utvrđena kao **suverena**, ali u tadašnjim okolnostima **nije došlo do proglašenja neovisnosti**-Ustav propisuje da „ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugo republika ili dok Sabor RH ne odluči drugačije (radi zaštite suvereniteta i interesa RH).

- hrvatsko rukovodstvo prihvatilo slovensku inicijativu za razdruživanje SFRJ i moguće udruživanje u savez suverenih republika te postavilo 30.6.1991. kao krajnji rok. (oružane pubune srpskog stanovništva uz podršku JNA postupno se širi od kolovoza 1990.).
- U svibnju 1991. Srp-crnog blokadom izbora „hrvatskog“ člana Stjepana Mesića za predsjednika Predsjedništva SFRJ onemogućen je rad tog tijela koje je bilo i kolektivni vrhovni zapovjednik JNA.
- 19.svibnja 1991. na području RH održan **referendum**-83% birača-93% odgovorilo potvrdno

25.lipnja 1991. Sabor RH donio dva akta povijesnog značaja:

- Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti RH-kostituirana kao neovisna država
- Deklaracijom o proglašenju suverene i samostalne RH-obrazloženo je proglašenje državno-pravne samostalnosti te utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama (mogućnost stvaranja konfederacije).
- skupština Slovenije isti dan donijela slične akte o neovisnosti, a sutradan su se dvije države međusobno priznale
- Europska zajednica pritiskom postigla da Slovenija i HR proglase 3mj moratorij na odluke o neovisnosti kako bi se u međuvremenu našlo rješenje (Brijunska deklaracija 7.7.1991.)
- 8.listopada 1991. Sabor donio odluku kojom raskida sve državnopravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama RH tvorila dotadašnju SFRJ te iznosi stav da SFRJ više ne postoji----**u pravnom smislu OKONČAN proces konstituiranja RH kao suverene i neovisne države**

2. MEĐUNARODNO PRIZNANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Ideja o uspostavi neovisne HR u početku negativno primljena-bojazan da će se raspadom Juge potaknuti slična kriza u Sovjetsko Savezu s teško predvidljivim globalnim posljedicama. Otegotne okolnosti bile su i nastojanje pojedinih zemalja da osiguraju utjecaj na balkanski prostor.

-EU zajednica osnovala **Mirovnu konferenciju o Jugoslaviji**-s radom počela 7.rujna 1991. U sklopu Konferencije osnovano je Arbitražno povjerenstvo od 5 uglednih ustavnih pravnika (na čelu s Robertom Badinterom).

-EU zajednica 16.prosinca 1991. Usvojila je Deklaraciju o smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu te Deklaraciju o Jugoslaviji u kojoj je postavila posebne uvjete za priznanje bivših jugoslavenskih republika (zahtjeve podnijele HR, Slovenija, Makedonija i BiH)-Hrvatskoj novi uvijek obećanje o dopuni Ustavnog zakona o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o pravima nacionalnih zajednica ili manjina

-tijekom 1991. HR su prve priznale Slovenija (26.lipnja) i Litva (30.srpnja). Svih 12 članica EZ zajednički je priznalo HR i Sloveniju 15.siječnja 1992. Primanjem u OUN proces međunarodnog priznanja Hrvatske bio je u osnovi okončan jer su je priznali svi glavni međunarodni čimbenici.

Pravna dimenzija procesa raspadanja Jugoslavije očituje se u mišljenjima Arbitražnog povjerenstva Konferencije o Jugoslaviji. **Povjerenstvo ustvrdilo:**

-da je Jugoslavija u procesu raspada jer federalni organi više ne postoje u Ustavom propisanom smislu, a federacija nema kontrolu nad svojim područjem,

- proces raspada SFRJ završen i da više ne postoji te da je za Hrvatsku kao i za Sloveniju datum na koji je ona proizišla iz bivše SFRJ (sukcesije) **8.listopada 1991.**,

-na pitanje vezano uz granice kao osnovni kriterij prihvatilo je načelo međunarodnog prava **uti possidetis**-poštovanja granica koje su postojale u trenutku stjecanja neovisnosti.

IZGRADNJA PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE

1. RAZVOJ USTAVNOPRAVNOG SUSTAVA

Najznačajnije da je Ustav RH iz 1990. Proglašenjem temeljnih vrednota položio ustavne pretpostavke za cjelovito i samostalno hrvatsko zakonodavstvo na novim temeljima.

-polupredsjednički sustav-trebao osigurati demokratsku osnovu, učinkovitost i stabilnost političkog sustava

-1995. Operacijama Bljesak i Oluja oslobođeni veliki dijelovi zemlje, nakon čega je u studenom potpisan tzv. Erdutski sporazum o mirnoj reintegraciji Baranje i zapadnog Srijema koji su 1998. Vraćeni pod hrvatsku vlast

-1995. Potpisan je tzv. Daytonski sporazum o miru u BiH (potpisnica i HR)

-2004. HR je dobila status kandidata za EU

-2009. postala članica NATO-a, a pregovore s EU okončala je 2011., 1. Srpnja 2013. utvrđen kao ciljani datum pristupanja EU.

Do 1999. Dolazilo je do sve izraženije koncentracije odlučivanja u rukama predsjednika Republike što nije u skladu s proglašenim ustavnim načelom diobe vlasti (Franjo Tuđman ujedno bio i predsjednik vladajuće stranke)---iz tih razloga ustavnom reformom 2000. Smanjene su ovlasti predsjednika Republike te je zabranjeno da on bude član političke stranke. **Druga** značajna ustavna promjena provedena je 2001. Kada je dvodomni Sabor ukidanjem Županijskog doma (izraz regionalnog predstavljanja, imao suspenzivne ovlasti na akte koje je donio Zastupnički dom) pretvoren u jednodomni---ukinut jer se u praksi pokazao kao tijelo koje je usporavalo i blokiralo rad Sabora

-2010. U Ustav ugrađena odredba o nezastarjevanju ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije

2. RAZVOJ PRAVNOG SUSTAVA

Ustavnim zakonom utvrđeno je da se zakoni i ostali propisi moraju uskladiti s Ustavom RH u roku od godine dana, ali se taj rok stalno produljivao do zakonske derogacije

-U novi pravni sustav pod nešto izmijenjenim nazivima i uz pojedine izmjene bili preuzeti savezni (jugoslavenski) te hrvatski republički Kazneni zakon kao i savezni Zakon o kaznenom postupku. Kaznenopravna materija uređena je jedinstvenim Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku-stupili na snagu 1.siječnja 1998.

-Ustav RH proglasio je načelo diobe vlasti i postavio jamstva neovisnosti sudske vlasti. Među glavnim je jamstvima stalnost sudačke dužnosti-suce postavlja i razrješuje Državno sudbeno vijeće-nakon 2010. Čine ga predstavnici sudaca, pravnih fakulteta i Sabora.

-**Redovni sudovi**-općinski, županijski i Vrhovni sud, **specijalizirani**-prekršajni i trgovački.

Ustavni sud-značajan položaj čemu je pridonijelo proširenje njegove nadležnosti i pravo građana na ustavnosudsku zaštitu

32. Amandmani '89., 90 - Političku odluku o raspisivanju općih izbora u Hrvatskoj je nakon duljeg kolebanja i žestokih unutarnjih sukoba donio CK SKH u prosincu 1989. Ustavne pretpostavke za demokratske izbore koje su uključivale i priznavanje višestranačkog sustava stvorene su amandmanima na Ustav SRH-a usvojenima 14. veljače 1990., nakon čega su izbori u dva kruga raspisani za 22. travnja i 6. svibnja 1990. Na izborima je premoćnu većinu mandata dobila Hrvatska demokratska zajednica, a Sabor Socijalističke Republike Hrvatske s višestranačkim sastavom konstituiran je 30. svibnja 1990. Sabor je tada za predsjednika Predsjedništva SRH-a izabrao Franju Tuđmana. Ustavnim amandmanima usvojenima u Saboru 25. srpnja 1990. država je nazvana Republika Hrvatska, iz simbola i naziva uklonjena su ideološka obilježja, umjesto predsjednika Predsjedništva SRH-a uspostavljena je funkcija predsjednika Republike, uvedeni su nazivi ministar i vlada, a svi oblici vlasništva proglašeni su ravnopravnima i jednako zaštićenima

➤ **33. Staleška država -1.3. STALEŠKA DRŽAVA**

➤ **1.3.1. STALEŽI I REDOVI KRALJEVSTVA**

- Iz lense države u 15.st. razvija se staleško društvo s jasno uobličenim temeljnim društvenim grupama(staležima) koji imaju pravno određen položaj koji je najčešće povezan s pravom sudjelovanja u političkoj vlasti
- na taj način uobličen je staleški tip države gdje je vlast podijeljena između vladara i staleža na pravno uobličen način tako da svatko od njih ima svoje organe (kraljevi odnosno staleški sabori) s nadležnostima
- to se i našim prostorima vidi preko Hrvatskog, pa Hrvatsko-slavonskog sabora gdje su okupljeni članovi koji imaju politička prava- prije su se okupljale skupštine plemstva radi zaštite svojih interesa pred kraljevim pritiskom- Sabor je sada tijelo koje redovito djeluje i u kojem su okupljeni članovi ili predstavnici onog dijela stanovništva koje ima politička prava □ politički narod(natio politica)
- na čelu političkog naroda je plemstvo i ono donosi odluke o javnim poslovima na propisima i običajima uređen način
- vladar u načelu ne može donijeti opće i druge najznačajnije odluke bez suglasnosti sabora
- pravo sudjelovanja u staleškim saborima te pravo obnašanja javnih funkcija (od Habsburgovaca) nazivali su se staleži i redovi Kraljevstva
- obuhvaćaju cjelokupno plemstvo i slobodne i kraljevske gradove
- diferenciranjem tog političkog naroda uobličila su se 4 staleža: prelati,velikaši,plemstvo te 4.stalež kraljevski slobodni gradovi s položajem plemića
- 1. –prelati (praelates)- visoki dužnosnici u Crkvi (biskupi,opati,prepoziti i nadstojnici samostana i redova- imali su viši homagium (krviniu - iznos za ubojstvo ili ozljedu osobe) nego plemstvo
- 2. –velikaši (magnates)- državno plemstvo tj. visoki državni službenici(ban,dvorski dostojanstvenici,veliki župani,grofovi,baruni) - također su imali viši homagium nego ostalo plemstvo te je za njih u praksi rezervirana javna služba tako i sudbena vlast
- 3. – plemstvo(nobiles)- razvilo se iz servientes regis+još neke skupine- sitni vlastelini s malim posjedom oslobođeni od davanja kralju koji im jamči zaštitu i sudsku zaštitu koju u ime kralja vrši ban - obveze su im bile vjernost vladaru i obveza ratovanja te sudjelovanje na saborima i sudskim skupštinama u županiji - no pokazivali su slab interes za sudjelovanje u saborima, pa su u 17.st. izgubili pravo neposrednog sudjelovanja te su umjesto toga birali plemićke predstavnike
- 4. –kraljevski slobodni gradovi- imali su položaj pravne osobe s pravom na plemićke privilegije, a u saboru su grad predstavljala dva izaslanika

- građaninom se postajalo vlasništvom nekretnine u gradu ili bavljenjem obrtom, trgovinom ili nekim sličnim zanimanjem duže vrijeme
- tako su neposredno pravo sudjelovanja imali prva dva staleža, a posredno druga dva- brojčano vrlo usko vladajući sloj, ostatak stanovništva znatno brojniji a dijelio se na slobodnjake i podanike
- 5. –slobodnjaci(libertini)- nisu spadali u 4 staleža, ali nisu ni bili podređeni vlastelinu- to su bili npr. neplemići oženjeni plemkinjama, odvjetnici, trgovci, liječnici koji nisu imali pripadnost nekoj od gradskih općina(nemaju građanski status)

➤ 1.3.2. KMETOVI

- kmetovi(coloni, iobagines)- najbrojniji dio stanovništva koji živi na vlastelinstvu u zavisnom ili poluzavisnom odnosu- zemljište vlastelina dijelilo se u alodijalna, urbarijalna, izvanselišna i zajednička zemljišta- kmetovi su živjeli na urbarijalnom zemljištu gdje imaju kuću, okućnicu i obradivo zemljište- imali su položaj trajnog zakupnika selišta kojime mogu raspolagati tijekom života i oporučno ostaviti s dozvolom vlastelina- uz dogovor s vlastelinom mogli su iskorištavati i izvanselišno zemljište(vinogradi, krčevine)
- osnovne obveze novčana i naturalna renta vlastelinu, a isto tako i razna davanja državi i crkvi(npr. dimnica)
- alodijalna zemljišta su zemljišta koje je obrađivao kmet ali su svi prihodi sa njega pripadali vlastelinu, a zajednička zemljišta bila su dostupna i kmetu i vlastelinu za iskorištavanje(npr. pašnjak za ispašu stoke)
- načelno je kmetovima bilo dopušteno seljenje uz podmirenje svojih davanja i uz dopuštenje vlastelinskog suda te je bila propisana kazna vlastelinima koji bi to ometali, no u nekim je razdobljima bilo zabranjeno se seliti te ih je to poticalo na bune- 1785. patentom o ukidanju kmetstva svim je kmetovima dopušteno seljenje, a Slavonski i Hrvatski urbar su ujednačili prava i dužnosti kmetova, no još uvijek su potpadali pod sudbenost vlastelinskoga suda
- neslobodni sluge (servi, ancillae) tijekom 13. i 14.st. potpuno nestaju jer su se pretvorili u kmetove te preostali kao kućne sluge u gradovima

➤ 1.3.3. STALEŠKA STRATIFIKACIJA U DALMACIJI

- u Dalmaciji je raslojavanje bilo nešto drugačije, grade se komunalna društva u gradovima s jakom autonomijom sve do 15. st. kada ih je podčinila Venecija
- osnova tog razvoja bilo je izdvajanje imućnih i uglednih pojedinaca iz pravno i politički izjednačenog stanovništva, dobivaju sve jaču političku ulogu te se izdvajaju u vijeće čiji sastav postaje nasljedan
- tako se stanovništvo podijelilo na pučane i gradsko plemstvo (patricije) koji je imao sva politička prava
- u zaleđu dalmatinskih gradova postupno se gasila seoska općina koja je zadržala prijašnje ovlasti- u vidu nekih samoupravnih nadležnosti
- isto tako u Dalmaciji nije bilo kmetstva no postojao je kolonat koji se razvio dobrim dijelom zbog toga što u Dalmaciji nije bilo dovoljno prostora za velika vlastelinstva, kolon za razliku od kmeta bio je podređen državnom sudstvu, a ne sudskoj vlasti vlasnika zemljišta

34. načelo zakonitosti nakon 1945. - Ustav predviđa **načelo zakonitosti** – svi organi uprave i sudstva trebaju biti temeljeni na zakonu → u praksi nije primjenjeno- **PRIMJER:** kz – primjenjivanje **instituta analogije u kaznenom pravu** → omogućavao da se utvrdi kaznena dogovornost za neka društveno opasna djela koje u zakonu nijr bilo predviđeno kao kazneno djelo ako je ono imalo slična obilježja kao neko u zakonu propisano kazneno djelo – protivno načelu *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*.

35. Božićni ustav - USTAV RH 22.12.1990.(božićni)-položena osnova suverenoj hrvatskoj državi. RH utvrđena kao **suverena**, ali u tadašnjim okolnostima **nije došlo do proglašenja neovisnosti**-Ustav propisuje da „ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugo republika ili dok Sabor RH ne odluči drugačije (radi zaštite suvereniteta i interesa RH).

- hrvatsko rukovodstvo prihvatilo slovensku inicijativu za razdruživanje SFRJ i moguće udruživanje u savez suverenih republika te postavilo 30.6.1991. kao krajnji rok. (oružane pubune srpskog stanovništva uz podršku JNA postupno se širi od kolovoza 1990.).

36.Šestosiječanjska diktatura-

1 . POLITIČKE OKOLNOSTI UVOĐENJA ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Politički život u razdoblju Vidovdanskog ustava karakterizirala je trajna politička i društvena nestabilnost čiji su uzroci ležali u neriješenim napetostima nacionalno, kulturno i društveno iznimno heterogene zemlje koje su se nastojale razriješiti autoritarnim načinom vladanja i nametanjem interesa srpske političke elite
- snažno porasla prihvaćenost HRSS-a među hrvatskim stanovništvom pa se ta stranka faktično pretvarala u hrvatski nacionalni pokret, a Stjepan Radić u općenacionalnog vođu
- pritisak se stalno vršio i na gotovo sve oporbene elemente- među tim je pritiscima bilo i spomenuto zatvaranje Stjepana Radića zbog njegova učlanjenja HRSS u Seljačku internacionalu 1924. koja je bila pod utjecajem komunističke sovjetske vlasti- zatvoreni Stjepan Radić priznao je Vidovdanski ustav, odrekao se republikanskog usmjerenja, a stranka je promijenila naziv u Hrvatska seljačka stranka. Godine 1925. Radić je ušao u vladu iz koje će izići već sljedeće godine
- Nakon izbora za Narodnu skupštinu 1927., međutim, došlo je do velikog preokreta jer je tada ustanovljena Seljačko-demokratska koalicija između HSS-a i Samostalne demokratske stranke na čelu sa Svetozarom Pribićevićem
- Pribićević se od uvjerenog centralista i jugoslavenskog integralista preobrazio u federalista i republikanca koji je sudbinu Srba u etnički miješanim krajevima vidio u suradnji s Hrvatima uz jamstva prava Srba
- Užareno političko ozračje u društvu i Narodnoj skupštini u kojoj je nova koalicija bila ozbiljna prijetnja dotadašnjem rasporedu snaga bili su podloga na kojoj je 28. lipnja 1928. u Narodnoj skupštini jedan radikalni zastupnik usmrtio ili zadao smrtne rane Stjepanu Radiću, Pavlu Radiću, Đuri Basaričeku te ranio još dvojicu zastupnika HSS-a
- Posljedica atentata u Skupštini bilo je daljnje zaoštavanje političke krize u kojoj je Svetozar Pribićević zajedno s novim vođom HSS-a Vladkom Mačekom tražio promjenu Ustava i uvođenje federalističkih elemenata- teška politička kriza poslužila je kralju Aleksandru kao razlog prešutnu suglasnost, pa poslije i uz financijsku pomoć Francuske, Velike Britanije i Čehoslovačke da proglasi 6. siječnja 1929. ukidanje Ustava i prijelaz na apsolutnu vlast kralja

2. GLAVNI AKTI U PORETKU ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE

- Kralj je u svom proglasu u Službenim novinama 6. siječnja 1929. objavio da je nastupio čas, kad između naroda i kralja ne može i ne smije biti više posrednika”, da je parlament zbog političkih zloraba postao smetnja u državi te da on kao čuvar narodnog jedinstva mora ukinuti Ustav i raspustiti Narodnu skupštinu
- Kralj je imenovao i novu vladu na čelu s generalom Petrom Živkovićem
- Kralj je 6. siječnja objavio Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi po kojem je kralj nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu koja je odgovorna samo njemu, postavlja državne službenike i suce
- objavio i Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi koji je proširio i pooštrio inkriminacije iz istoimenog zakona iz 1921. na svako djelovanje čija je svrha bila promjena političkog ili društvenog poretka-zabranjeni su sva udruženja i političke stranke koji su iznosili stajališta o potrebi promjene postojećeg poretka kao i one skupine koje su imale vjersko ili nacionalno („plemensko”) obilježje
- osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu i koji je razvio vrlo represivnu sudsku praksu- slijedile su izmjene Zakona o općinama i oblasnim samoupravama kojim su

- razriješene sve izabrane općinske i oblasne samouprave te su uredbama velikih župana imenovani novi članovi lojalni režimu- time je režim uspostavio kontrolu i na razini lokalne samouprave
- jedan od najznačajnijih zakona bio je Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja donesen 3. listopada- tim je zakonom država dobila novi naziv: Kraljevina Jugoslavija, što je označilo i službeni prijelaz na unitarističku politiku
 - izvršena je i nova upravna podjela države na devet banovina ustrojenih prema zemljopisnim kriterijima- Dravska banovina, Savska banovina, Primorska, Drinska, Zetska, Dunavska, Moravska, Vardarska banovina
 - Banovinski organi bili su ban, banovinska uprava i banovinsko vijeće, banovina nije dobila nikakvu samoupravu- ban je stajao na čelu banovinske uprave i bio odgovoran za krug državnih poslova u banovini, postavljao ga je kralj na prijedlog predsjednika vlade te je bio neposredno podređen kralju, vladi odnosno resornom ministru- kralj je na prijedlog ministra postavljao i sve načelnike banske uprave koji su bili neposredno podređeni resornom ministru. Banovinsko vijeće trebalo je biti samoupravno tijelo banovine, ali je funkcioniralo tek na tehničko-savjetodavnoj razini pa je banovina bila isključivo upravno-teritorijalna jedinica u sustavu državne uprave- Apsolutna vlast vladara iskorištena je da se kratkim putem bez rasprave u parlamentu donese cijeli niz važnih i razmjerno kvalitetnih zakona iz područja građanskog, postupovnog, kaznenog i drugih grana prava u Jugoslaviji

37.županije u vrijeme Marije Terezije - ŽUPANIJE

U trenutku dolaska Marije Terezije imamo

- **HRVATSKE ŽUPANIJE** → Zagrebačka
→ Križevačka
→ Varaždinska
- **SLAVONSKE ŽUPANIJE** → Virovitička
→ Požeška
→ Srijemska

- **slavonske županije** → **1745.** prema UGARSKOM MOELU- pod vlasti su **bana i Sabora**, u pogledu prikupljanja poreza stavljene su pod nadležnost Ugarskog Namjesničkog Vijeća, i u njima je uveden mađarski porezni sustav.

-od 1751. (zaključak Ugarskog sabora) slavonske županije šalju predstavnike na Hrvatsko-slavonski i Ugarsko-hrvatski sabor.

- **hrvatske županije** su bile uređene **tradicionalno** → **1759.** dekretom uređene prema ugarskom modelu

- **Varaždinskoj županiji** su nasljedni veliki župani (iz obitelj Erdody), zajedno s županijskom skupštinom postavljali: županijske službenike

- **Zagrebačka i Križevačka** su podvrgnute Hrvatsko-slavonskom saboru, SABOR je imenovao županijske službenike, a poslove ŽUPANA je obavljao podban

- na čelu županije-**veliki župan** (iz redova uglednih plemića, imenuje ga kralj i u njegovo ime upravlja županijom i sudi u sudskim vijećima i predstavlja županiju u saboru)
- **županijska skupština**-središnji organ županijske samouprave-poslovi vojne, financijske i upravne prirode te pravosudna pitanja
- **magistrat sa službenicima**

-**VELIKE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**-sva četiri staleža svake 3 godine biraju županijske službenike na prijedlog velikog župana.

-**MALE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**-tekuća pitanja i hitni poslovi uz naknadnu potvrdu velike.

-kralj sa županijama komunicira preko UNV ili Hrvatskog Kraljevskog Vijeća – onemogućen utjecaj Hrvatsko-slavonskog sabora

-županije postale samostalne institucije s jakom lokalnom autonomijom i neposrednom vezom s kraljem

PRAVO REMONSTRACIJE (adrese) ŽUPANIJE

- Institut kontrole zakonitosti kraljevih uredbi

- ako bi kraljeve uredbe povređivale neko pravo staleža ili županije, one bi o tome izvješćivale kralja. Ako uredba ne bi bila izmjenjena, županija bi odgodila njezinu provedbu na neodređeno vrijeme, a ponekad ne bi ubirala porez u korist kralja (**ius inertiae ili pasiviteta**).

- **moguće** jer županije kontroliraju činovništvo, raste njihovo značenje, mogu se oduprijeti kralju

→ postaju bedemi staleškog ustavnog poretka.

38. ustav iz 1974. (kako Vijeća donose odluke - konsenzusom) - - 406 članaka, jedan od najdužih u svijetu

→ Jugoslavija **državna zajednica naroda i njihovih republika i autonomnih pokrajina u sastavu Srbije** (isto kao i 1971.)

- uvedeno **načelo PARITETA**: ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije

→ primjenjuje se u oba doma skupštine, Predsjedništvu SFRJ, SIV-u, Ustavnom sudu, Saveznom sudu

→ **uklonjena zastupljenost temeljem brojnosti stanovnika**

SAVEZNA SKUPŠTINA

- ✪ **Vijeće republika i pokrajina** (*prijašnje Vijeće naroda*) – republike biraju po **12**, pokrajine **8** delegata
- ✪ **Savezno vijeće** – iz republika po **30**, iz pokrajina **20**, birani u općinskim skupštinama

- federalna dimenzija zastupljena u oba doma!

- **BITNE odluke** u Vijeću republika i pokrajina su se donosile **KONSENZUSOM** – odluku su trebale prihvatiti sve delegacije.

- za kvorum su trebale biti **prisutne sve delegacije, i ukupna većina delegata u Vijeću**

- **DELEGACIJE ZASTUPAJU STAVOVE SVOJIH SKUPŠTINA** - produžetak republičkih skupština → tako se odluke odsada donose tako da se **stavovi između republika i pokrajina trebaju uskladiti**, jedino tako su **mogle biti donešene najvažnije odluke**

- vrlo lako može doći do blokade donošenja bitnih odluka → **institut privremene mjere** → ako bi zbog izostanka suglasnosti u Vijeću republika i pokrajina mogle nastati velike štete, SIV uz suglasnost **PREDSJEDNIŠTVA SFRJ** mogao predložiti Vijeću republika i pokrajina donošenje privremenih mjera

✪ za njih bi bila **potrebna 2/3 većina**

✪ Predsjedništvo je moglo proglasiti važenje nekog zakona na **1 godinu**, ako bi za njega glasala **natpolovična (50%+1) većina delegata**.

→ **Predsjedništvo Republike je kolektivni šef države** → vrhovni zapovjednik oružanih snaga, predstavlja SFRJ u zemlji i inozemstvu → **9 članova** = jedan iz svake republike i pokrajine + predsjednik

→ **mandat: 5 godinama**, biraju ih njihove **matične skupštine**, mogu ih opozvati prije isteka mandata

- **predsjednika i potpredsjednika** članovi biraju među sobom na **1 godinu**, rotacijom, redoslijedom utvrđenim poslovnikom

→ **ustav zadržava funkciju PREDSJEDNIKA REPUBLIKE** → predviđa mogućnost da **Skupština SFRJ** na prijedlog svih republika i pokrajina izabere Josipa Broza Titu kao **doživotnog predsjednika** → učinjeno

→ predsjedništvo je funkcije trebalo preuzeti nakon Titove smrti, a do tad **načelo rotacije vrijedilo za biranje potpredsjednika**

- promjene vezane za **Ustavni sud** → **proteže se načelo PARITETA** → Ustavni sud sada čine **po 2 člana iz svake republike i po 1 iz pokrajina**

NADLEŽNOSTI

- sada su **izričito navedene, one republičke i one savezne**, a ne općenito kao do tada

- vrijedi **presumpcija nadležnosti u korist republika i pokrajina** (za ono navedeno su one nadležne)

Republike po tome mogu donositi:

- ☞ zakone iz svoje nadležnosti
- ☞ zakone iz područja uređenih saveznim zakonom u okviru svojih prava i dužnosti

- dolazi do pojave **DOPUNSKIH ZAKONA** kod kojih je već postojao savezni zakon, a republički zakoni bi ga dopunjavali → dolazi do **uspostavljanja usporednih zakonodavstava - šire se razlike**

- Republike su dobile čak i **prava u području funkcija federalne države**, npr. **OBRANA** (teritorijalna obrana) i **VANJSKI POSLOVI** → **međunarodno djelovanje republika**

39. Lenska država - iz patrimonijalne države postupnim razvlašćivanjem kralja i jačanjem vlastelinstva razvila se lenska država za koju je karakterističan moćni položaj vlastelina- pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u vlastelinstva- postaju samostalni nosioci elemenata državne vlasti

- prijelaz- kroz postupno gubljenje kraljevih ovlasti koje je on prenosio na vlasteline- naročito pravo na vršenje sudbenosti
- lenska država je prijelaz iz patrimonijalne u stalešku
- iz prethodne strukture odnosa patrimonijalne države diferenciranjem se između 13. i 15. stoljeća razvilo pet glavnih društvenih skupina koje su predstavljale prijelaz prema izraženom strukturiranju karakterističnom za stalešku državu, te skupine su: 1. -Crkveni i svjetovni vlastelini čija je moć osnažena na račun moći kralja koji isto tako spada među njih kao prvi među jednakima (primus inter pares)- Iz te skupine će se kasnije razviti velikaši, 2. -Servientes regis („kraljevi sluge”)- vlastelini s manjim posjedom koje je, zbog vojnih zasluga, kralj zajedno s njihovom rodom izuzeo od vlasti župana i podvrgnuo svojoj vlasti -Iz tog će se sloja razviti plemstvo (nobiles), 3. -Slobodnjaci (liberi)- zemljoposjednici, obrtnici, trgovci koji nisu bili pod vlašću vlastelina jer su imunitet uživali kao stanovnici grada ili neke druge privilegirane zajednice, 4. -podložnici kraljevih utvrda s različitim službama (iobagiones castri)- imali su zemljišni posjed, obavljali vojnu ili neku drugu obvezu u utvrdi i stajali pod sudbenosti župana -raslojili se, neki ušli u plemstvo, a dio postali kmetovi, 5. - kmetovi (iobagiones villae)- najbrojnija skupina, obvezni radnu i novčanu rentu prema vlastelinstvu, imali su raznorodan položaj koji se razlikuje od vlastelinstva do vlastelinstva, tu su se nalazile i neslobodne sluge
- tako dolazi do partikularizacije društva i vlasti gdje vlastelini vladaju državnim teritorijem pa čak i stvaraju vlastito pravo
- isto tako u to doba jača i moć obalnih gradova i potiče se stvaranje novog nižeg plemstva, te će se i to plemstvo od 13.st. početi sastajati na skupštinama radi utvrđivanja sadržaja koje primjenjuju kraljevi sudovi i obrane svojih interesa

40. Rijeka do nagodbe - RIJEKA DO 1776. DO HRVATSKO-UGARSKE NAGODBE 1868.

- **1776.** nekovrsna zamjena teritorija: iz vojnih potreba Marija Terezija oduzima neka hrvatska područja uz Kupu, pripaja ih Vojnoj Krajini, a **zauzvat Banskog Hrvatskoj pripaja RIJEKU**

→ to je učinila tzv. **RUČNIM PISMOM**, u kojem ju je podložila Hrvatskom kraljevskom vijeću

- govori o *povijesnoj svijesti* o pripadanju Rijeke Hrvatskoj

- nakon toga su još neka područja (Karlovac, Bakarski kotar, od Kostrene do Drage) pripojene Bansknoj Hrvatskoj, od njih je sačinjena **Severinska županija** u koju je uključena i Rijeka.

→ u Rijeci je tada stvoren **GUBERNIJ** na čelu s **gubernatorom** koji predsjedja gradskom vijeću, a podređen je **Kraljevskom vijeću u Zagrebu**

→ sudbeno, Rijeka je podvrgnuta **Banskom stolu u Zagrebu**

- Terezija je zatražila od Hrvatskog kraljevskog vijeća da izradi prijedlog o daljnjem položaju Rijeke, oni navode da bi se Rijeka trebala i dalje smatrati kao odijeljeno i Ugarskoj pridruženo tijelo → kraljica potvrđuje, no ubrzo je Hrvatsko kraljevsko vijeće UKINUTO 1779.

→ nadležnosti prenesene na Ugarsko namjesničko vijeće

- **Rijeka je upravna jedinica**, kao odvojeno tijelo koje ne pripada ni nama ni Ugarsima, **predana je pod neposrednu upravu ugarskih, a ne hrv.tijela**

- tome pogoduje **1787. ukidanje Severinske županije**, a **od Rijeke do Senja je stvoreno UGARSKO PRIMORJE**

→ na čelu mu je gubernator Rijeke, podređeno je UNV-u

Zajednički sabor 1807. donosi nejasan zaključak po kojem "grad Rijeka i luka" pripadaju "Kraljevini" (Hrvatskoj)-----to potvrđuje kralj.

- **Hrvatsko-slavonski sabor 1808. donosi zakon** prema kojem je **Rijeka bila utjelovljena Severinskoj županiji** → kao sastavni dio Hrvatske ima **pravo u H-S sabor slati guvernatore i 2 izabrana zastupnika** kao i ostali hrvatski gradovi

→ kralj tu odluku potvrđuje iako se riječke vlasti ne odazivaju na pozive za sudjelovanje -- riječko stanovništvo se htjelo vezivati više uz ugarsku, a ne uz nerazvijenu Hrvatsku

- Mađarima je Rijeka bila bitna jer je ona bila **luka za izvoz žita** do koje su imali pristup preko Hrvatske, jer je do tada išao preko Trsta

- 1848. je ban Jelačić postavljen za gubernatora Rijeke

→ **1850. je formirana Riječka županija** u koju je uključena i Rijeka

41. odgovornost bana – Mažuranić - a) ODGOVORNOST BANA

Pravna odgovornost ministara parlamentima - formalni postupak u kojem je ministar optužen zbog povrede zakona o obavljanju službene dužnosti sa sankcijom udaljenja s položaja

→ korijen u engleskom **impeachmentu**, kompromisno sredstvo, parlamenti ograničavaju vlast i nadziru ministre, koji su do tada odgovorni isključivo kralju

- taj institut se ugrađuje u europske ustave od prve polovine 19. st, a naročito tijekom 1860-ih i 70-ih godina.

Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Zemaljske vlade, 1874

- uređuje načelo ministarske odgovornosti u Banskoj Hrvatskoj

- pravni temelj u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi koja navodi da je **BAN ODGOVORAN SABORU**

→ sabor je mogao optužiti bana zbog **namjerne teške povrede nagodbe, počinjene za službene dužnosti ili zbog svjesnog nanošenja teške štete ili namjernog izazivanja ozbiljne opasnosti za državnu pravnu samostalnost** Kraljevina Hrvatske i Slavonije ili za Ugarsko-Hrvatsku zajednicu

SANKCIJE: otpust iz službe i trajna zabrana zapošljavanja u državnim institucijama, ili samo opoziv iz službe

- **predstojnici odjela Zemaljske vlade** bili su podređeni banu, odgovorni su **supsidijarno** ako se pri izvršenju banovog naloga nisu ogradili pismeno od takvog naloga

KRALJEVINSKI SUD je trebao suditi banu

- čine ga **12 članova**: polovinu bira Sabor između pravnika koji nisu bili članovi sabora, drugu polovinu čine suci najviših redovitih sudova u Hrvatskoj i Slavoniji

postupak: podizanje optužnice apsolutnom 2/3 većinom sabora, sudski postupak je organiziran po analogiji s kaznenim postupkom, presuda se donosi 2/3 većinom glasova sudaca

- rezerviran za najteže slučajeve, a uključivao je i političku dimenziju

- posebnost hrvatskog oblika ministarske odgovornosti bila je u **usredotočenosti na zaštitu hrvatske autonomije**, a ne toliko i drugih vrijednosti javnog poretka

simbolički značaj: položaj bana dovodi se na jednaku razinu s položajem ministra

42. načelo federalizma - - složeni oblik državne zajednice → 2 odvojena, ali komplementarna suvereniteta:

1. izvorni država članica
2. izvedeni suverenitet savezne države

→ međunarodnopravni subjektivitet u pravilu ima samo **FEDERACIJA**

- **pravni temelj** zajednice je **USTAV**

- **članovi zajednice: države članice i građani**

- Jugoslavenski federalizam se razvijao po modelu SSSR-a, po idejama Lenjina, trebao je poslužiti očuvanju Jugoslavije kao zajedničke višenacionalne države

→ Lenjin rješavanje tog problema u Rusiji vidi u davanju narodima **pravo na samoodređenje, odcjepljenje i vlastitu državu**

~~~~~ u stvarnosti, Lenjin **podržava unitarnu državu i protivi se federalnim partikularizmima**, nacionalno pitanje smatra **sporednim** pitanjem koje će **ubrzo nestati** izgradnjom međunarodnog komunističkog poretka ~~~~~

- politička poveznica višenacionalne federalne držav: **zajednički klasni interes radnika vođenih komunističkom partijom**

- pravo na odcjepljenje je shvaćano kao načelna i teorijska kategorija, ne kao pravo koje bi se moglo realizirati

- **1924.** Lenjinovu koncepciju preuzima KPJ

- **1919.** je osnovan KPJ, do 1924. program mu počiva na **ideji centralističke i unitarne države**, a **1924.** preuzimaju **stav o postojanju više nacija koje se nalaze pod velikosrpskom hegemonijom kao rezultat umjetnog karaktera države stvorene Versajskim mirom** → prihvaća se **potreba razbijanja jugoslavenske države i stvaranje neovisnih država**, a potpuno rješenje nacionalnog pitanja se vidi u **stvaranju balkanske federacije socijalističkih republika**

→ dolaskom Tita na vlast KPJ-a, **rješenje se traži u okvirima postojeće države koju revolucionarnim putem treba pretvoriti u FEDERACIJU s jamstvima nacionalne ravnopravnosti**

- **1937.** se osnivaju KP Hrvatske i Slovenije

- Jugoslavija se zamišlja kao **federacija** u kojoj bi narodi imali **pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje**, to bi bilo stvarno nepotrebno obzirom na klasni karakter vlasti i okruženje u kojem bi nacionalno pitanje postalo **nebitno**

- **pravo na odcjepljenje** shvaća se kao **teorijska kategorija**, njeno navođenje se iscrpljuje u tome da bude idejno uporište u stvarnosti neraskidive federacije

→ s vremenom jačaju **prava i položaji republika, ustavnim amandmanima 1967., 1968. i 1971.**

- kulminaciju doseže u saveznom **Ustavu 1974.** koji ima i konfederalna obilježja

- **43. uloga predsjedništva u Jugoslaviji** - Ustav je ustanovio Predsjedništvo Republike kao kolektivnog šefa države te je ono predstavljalo SFRJ u zemlji i inozemstvu i bilo vrhovni zapovjednik oružanih snaga. No, Predsjedništvo je bilo pozvano i da se u cilju ostvarivanja ravnopravnosti naroda i narodnosti brine o usklađivanju interesa republika odnosno pokrajina. Predsjedništvo je do 1988. činilo devet članova, i to po jedan iz svake republike i pokrajine te po položaju predsjednik CK SKJ-a, a mandat im je bio pet godina; od 1988. Predsjedništvo ima osam članova jer predstavnik SKJ-a više nije njegov član. Članove iz republika i pokrajina birale su njihove skupštine koje su ih ujedno mogle opozvati i prije isteka mandata. Na taj su način članovi Predsjedništva predstavljali vlastite federalne jedinice, a s obzirom na to da su u svemu bili ravnopravni, to je tijelo zapravo izjednačilo republike i pokrajine. Takva struktura i način odlučivanja implicirali su autonomiju volje svake od jedinica, odnosno samostalnost svake od jedinica u donošenju



svojih odluka i izboru predstavnika. Predsjednika i potpredsjednika članovi su birali između sebe na rok od godine dana prema redoslijedu unaprijed utvrđenom poslovnikom pa se tom unaprijed utvrđenom rotacijom funkcija izbjegavalo moguće dogovaranje na štetu trećih- Ustav je i dalje zadržao funkciju predsjednika Republike i pred vidio mogućnost da Skupština SFRJ-a na prijedlog svih republika i pokrajina izabere Josipa Broza Tita kao doživotnog predsjednika, što je ubrzo bilo učinjeno. Predsjedništvo je svoje funkcije trebalo preuzeti nakon Titove smrti, a do tada je načelo rotacije predstavnika republika i pokrajina vrijedilo za potpredsjednika tog tijela koji je u trenutku Titove smrti postajao predsjednik Predsjedništva. Tim doživotnim izborom Josipa Broza Tita u politički je sustav unesena monarhistička dimenzija jer predsjednik bez ograničenja trajanja mandata nije bio provjerljiv na izborima, postao je stvarno nesmjennjiv i u takvom je položaju ostvarivao nekontrolirani faktični utjecaj u političkom sustavu. Takav je položaj Josip Broz Tito u stvarnosti ionako imao, ali je njegovo formalno osnaživanje i protudemokratska konstitucionalizacija uloge jedne osobe upućivala na legitimacijsku slabost i trajnu nestabilnost političkog sustava čije je postojanje u gotovo presudnoj mjeri ovisilo o karizmatičkom potencijalu i integracijskoj ulozi jedne ličnosti.

(u sfrj)

#### 44. Bizant, organizacija i utjecaj na nas

Bizant (politički i društveni razvoj, državno ustrojstvo, pravo = najbitniji Dalamatinski temat, treba sve o njemu znati i koji on ima utjecaj na Hrvatsku posebnost) - **POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ**

Rimsko carstvo dijeli **TEODOZIJE** 395. na

1. Pars Occidentis- zrc
2. Pars Orientis- irc ili bizant → jedini stvarni nasljednik rimske države nakon propasti zrc 476.

- Bizant se razvio u složenu imperijalnu feudalnu državu s helensko-orijentalnim obilježjima. Htio je održati nadzor nad pojedinim dijelovima nekadašnjeg zapadnog carstva i tako neposredno utjecao i na područja u koja su se doselili Hrvati. ☺

#### **3 faze razvoja Bizanta:**

- I. kraj 4. do početak 8. stoljeća
- II. početak 8. do kraj 13. stoljeća
- III. do konačne propasti države 1453.

- u prvoj se fazi uobličava osnova bizantske države-grčka kultura, rimska ideja o državi i kršćanstvo (crkvena organizacija). Bizant se smatra jedinim pravim **nasljednikom** Rimskog carstva. No kulturna osnova je obilježena grčkim jezikom i kulturom.

- 5. i 6. stoljeće obilježili su napadi Perzije (riješeno mirovnim sporazumom) , barbara, vizigota, huni i ostrogota.

#### **JUSTINIJEAN 1.**

Autokratski car, osigurao podložnost crkve državi, centralizirao upravu, širio se u Afriku i na zapadni dio nekadašnjeg Rimskog carstva gdje je osnovan **egzarhat** sa sjedištem u Raveni.

→Dalmaciju dobiva darovnicom 437.

-donosi **Corpus iuris civilis** (justinijanovu kodifikaciju)

- zbog prodora avara, slavena i arapa, **HERAKLIJE** dijeli državu na vojna područja-teme i uvodi

**STRATIOTE**-vojnici seljaci koji su dobili na uživanje državnu zemlju uz obvezu vojne službe

### **ZEMLJORADNIČKI ZAKON (7.-8. st)**

-štiti slobodni seljački posjed kao imovinsku osnovu stratiotskog sustava i sankcionira njegovu povredu

→njime je usporeno pretvaranje slobodnih seljaka u kmetove i pravom prvokupa rođaka jer time zemlja ostaje u zajednici

Zbog toga je većina stanovništva slobodno seljaštvo (7.-8. st.)

**Seoske općine**-plaćaju jedinstveni porez na koji su solidarno odgovarali članovi zajednice (tako je uređeno zbog učinkovitijeg ubiranja poreza)

Odvajanjem **glavarine** (individualnog poreza-tereti svakog stanovnika) od **zemljarine** (tereti samo vlasnika zemlje), faktično je ukinuto vezivanje seljaka za zemlju.

I siromašni seljaci opremaju zajedno po jednog stratiota →napreduje proces pretvaranja slobodnih seljaka u kmetove →druga pol. 9. st, kralj ukida pravo prvokupa i ojačava **krupni posjed** →ubrzana **partikulizacija** zemlje i slabi vojnu moć

**KRUPNI POSJED** s pravom sudbenosti i imunitetom, te s kmetovima kao obrađivačima potpuno prevladava u 11. st i postupno se zamjenjuje s

**PRONIJARSKIM SUSTAVOM**-car dodjeljuje zemljišta zajedno s kmetovima, a ovlaštenik je dužan na vojnu službu →pronijari izbjegavaju vojnu obvezu →vojna moć bizanta slabi →križari pod vodstvom venecije 1204. zauzimaju carigrad i počinje propadanje bizzyja ☹

3. faza

Bizant ne postoji kao jedinstvena država, već kao država sljednica koja počiva na ugovoru križara i Venecije. Osmanlije 1453. zauzimaju Carigrad.

### **DRŽAVNO USTROJSTVO**

-**autokratska monarhija** (u prvom razdoblju teokracija-vladar božji izaslanik i ima nadležnost u crkvenim pitanjima)

→ **vladar** je imao svu vlast, red nasljeđivanja nije uređen pa oni sami određuju suvladara iz vlastite obitelji → nasljeđe prijestolja

→ **carski savjet ili konzistorij** - ima savjetodavnu nadležnost, čine ga najviši državni funkcionari

→ **senat** - bivši državni funkcionari, bira cara

PREFEKTURE → 7-8 DIJECEZA → 60 PROVINCIJA (skupljaju poreze i vrše sudsku vlast)

→ **praefecti pretorio** - najviši državni funkcionari u prefekturama **Orijenta i Ilirika**, objedinjavaju upravnu i sudsku vlast

→ **magistri militum** - obnašaju vojnu vlast u prefekturama

→ **vikari** - na čelu dijeceza, odgovorni za civilna pitanja i vojni zapovjednici

Sve službenike imenuje car

**RAVENSKI EGZARHAT** - osnovan u pol. 6. stoljeća u Italiji (i Istra i Dalmacija, do osvajanja Langobarda 751.), na čelu mu je bio vojskovođa - EGZARH

On objedinjava punu civilnu i vojnu nadležnost

**TEME** - po uzoru na organizaciju egzarhata, ustrojio ih Heraklije

- na čelu im je strateg (vojskovođa), okružen stožerom službenika koji rukovode vojnim poslovima, financijama, poslovima civilne uprave i sudskim poslovima (protonotar)

→ vojna snaga su stratioti

Niže jedinice teme su **TURME I BANDE**

**Zadarska tema** - 9. stoljeće, služila kao osnova za održanje bizantske vlasti na istočnom jadranskom, no već u 10. st. se individualiziraju dalmatinskih gradovi

- zadarski prior (načelnik) je strateg

## **PRAVO**

### **CORPUS IURIS CIVILIS (529-524)**

- bizantski carevi nakon **corpusa** nastavljaju s donošenjem zakona → **novellae** → 7. st.  
→ **nomos** (zakon)

Važni su bili i

- ❖ **Zemljoradnički zakon**
- ❖ **Pomorski zakon** utječe na pomorsko pravo na istočnom jadranskom u srednjem vijeku
- ❖ **Vojni zakon**

- ❖ II. zemljirodnički zakon-primjenjuje se u našim krajevima
- ❖ ECLOGA- priručnik za sudove s najvažnijim propisima bračnog, nasljednog, i kaznenog prava i postupka-8. stoljeće

**BAZILIJE 1.**-priručnik PROHEIRON →to je bila zbirka propisa javnog i privatnog prava →886. proširena je carevim novelama u zbirci EPANAGOGÉ-

nije imala oblik zakona, ali je imala zakonsku snagu i bila široko prihvaćena

**BAZILIJE** Lava 4. 887. je prerađeni Corpus iuris civilis koji izostavlja neke njegove zastarjele djelove.

**HEXABIBLOS**-14. stoljeće-privatna zbirka kaznenog i građanskog prava

UKRATKO, bizantsko pravo nastavlja tijekom rimskog prava u novim okolnostima, zamjenjeno je individualno vlasništvo podijeljenim, ne primjenjuju se neki instituti obveznog prava, u kaznenom postupku do izražaja dolazi inkvizicijsko načelo, slobodna primjena mučenja, pokušaj se kažnjava kao počinjeno kazneno djelo (i sudioništvo), a smrtna kazna je za gotovo sve delikte protiv države, vjere, života, tijela i imovine.

## 45. Hrvatsko kraljevsko vijeće - (Consilium Regium Croaticum) 20.08.1767.-1779.

- 1767., za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju
- osniva ga kraljica zbog toga što su ban i Hrvatsko-slavonski sabor pokazali suzdržanost u izvršenju nekih kraljičinih reformi pa je smatrala da u Banskoj Hrvatskoj nema potrebnu kontrolu
- Sabor je podredno molio kraljicu da ako ne želi ukinuti vijeće, da njegov položaj izjednači s onim UNV-a te da ne povređuje zakonodavne nadležnosti Sabora – kraljica je to **zajamčila**

→prvo mu je sjedište bilo u **Varaždinu**(1767), zatim u **Zagrebu**(1776)

→ustrojeno po uzoru na UNV

→predsjeda mu **ban**

→uz njega **5 članova vijeća** koje imenuje kralj (**upravnopolitička pitanja, prosvjeta i bogoštovlje, pravosuđe, financije, vojno-upravna pitanja**)

- oni predstavljaju strukturu staleža-po jedan član prelata, velikaša, visokog zemaljskog dužnosnika i dvojica plemića

→uz njih još **9 službenika**

- ovlasti vijeća su izvedena iz nadležnosti vladarice

- vijeće je neposredno podređeno vladarici, od nje prima naloge i podnosi izvješća
- **nadležnost:** upravni poslovi koje je dijelio kralj sa Saborom
- osnivanje vijeća je unaprijedilo trgovinu, obrt, gospodarstvo
- članovi vijeća su obrazovani i sposobni pojedinci (Nikola Škrlec Lomnički)

**46. Odluke Hrvatskog sabora od 25.6.1991. (znati razliku između deklaratornog i konstitutivnog, da deklaratorni ima političku narav i to je Deklaracija o samostalnosti..., konsitutivna je Ustavna odredba o....koja ima ustavni značaj) - 25.lipnja 1991. Sabor RH donio dva akta povijesnog značaja:**

- Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti RH-kosituirana kao neovisna država
- Deklaracijom o proglašenju suverene i samostalne RH-obrazloženo je proglašenje državno-pravne samostalnosti te utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama (mogućnost stvaranja konfederacije).
- skupština Slovenije isti dan donijela slične akte o neovisnosti, a sutradan su se dvije države međusobno priznale
- Europska zajednica pritiskom postigla da Slovenija i HR proglase 3mj moratorij na odluke o neovisnosti kako bi se u međuvremenu našlo rješenje (Brijunska deklaracija 7.7.1991.)

**47. notarijat - notarijat** (srednjovj. lat. *notariatus*), ustanova koja se razvila u srednjem vijeku i traje do danas (pod imenom javno bilježništvo)

- javno bilježništvo, kao moderna služba, uvedeno je u Hrvatsku i Slavoniji carskim patentom 7.2.1858. koji je stupio na snagu 1.11.1859., a do tada su prave dokumente sastavljali različiti nestručni pisari
- tim je patentom u sve zemlje Carstva protegnut austrijski Bilježnički red od 21.5.1855.
- uz uvjet državljanstva za obavljanje tog zvanja bili su postavljeni i uvjeti dobi(24 godine), kršćanske vjere(taj će se uvjet mijenjati sa zakonskim priznavanjem judaizma i islama), poznavanje jezika sredina u kojoj se obavlja služba, a kandidati su morali položiti odvjetnički ili javnobilježnički ispit
- na temelju naloga mogli su djelovati kao sudbeni povjerenici u ostavinskim i skrbničkim predmetima koji nisu uključivali donošenje sudskih odluka, a mogli su obavljati i odvjetničku službu u selima i u gradovima u kojima nije bilo zemaljskog suda
- nagradu su dobivali temeljem tarife koju je propisao sam Bilježnički red
- i javne bilježnike imenovao je i raspoređivao ministar pravosuđa(poslije ban) temeljem natječaja koji je raspisivala javnobilježnička komora i prosljeđivao teritorijalno nadležni sud, ali ako nije bilo potrebe za natjecajem, mjesto se moglo popuniti i bez natječaja
- zakon je propisao obvezno osnivanje javnobilježničkih komora koje bi imale savjetodavnu nadležnost, dok je stegovnu nadležnost imao ministar odnosno ban
- međutim, javnobilježničke komore nisu bile osnovane, već su njihove nadležnosti preuzeli sudbeni stolovi koji su se o javnom bilježništvu slabo brinuli
- prvotni broj od 15 javnobilježničkih mjesta postupno se znatno povećao, ali u pravnoj struci i društvenom životu javni bilježnici nisu ostvarili onu ulogu koju su imali odvjetnici
- **(NDH) 1941. ukinuto javno bilježništvo** - omražena institucija iskorištava narod
- **(JUGOSLAVIJA) 1944. ukinuto JAVNO BILJEŽNIŠTVO:** nesuvremena i štetna institucija, *nadležnost preuzimaju sudovi* odlukom Predsjedništva AVNOJ-a

**48. ustavni sud iz 1963** - odstupanje od načela jedinstva vlasti → **savezni Ustavni sud i republički ustavni sudovi, 1963.** → nadziru ustavnost zakona i zakonitosti podzakonskih akata  
→ nadzor nad djelovanjem skupštine koja donosi zakone (Ustavni sud nije mogao ukidati zakone pa su stavljeni su izvan snage na kompromisan način)